



DIREITO ADMINISTRATIVO - IDECAN - TEC 02

<https://www.tecconcursos.com.br/s/Q6gYpo>

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tecconcursos.com.br/questoes/3334186

IDECAN - Ag FEA (ADAGRI)/ADAGRI/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

1) A administração Pública poderá ser conceituada em sentido subjetivo (formal) e objetivo (material). Nesse sentido, a Administração Pública em seu sentido subjetivo (formal) corresponde a(o)

- a) conjunto de entes (pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos) que tem a incumbência de exercer uma das funções do Estado: a função administrativa.
- b) natureza da atividade exercida pelos agentes públicos, ou seja, é a própria atividade administrativa que incumbe, predominantemente, ao poder judiciário.
- c) conjunto de agentes públicos que exercem a atividade administrativa para consecução dos objetivos estratégicos do governo.
- d) natureza da atividade exercida pelos entes (pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos), ou seja, a Administração Pública é a própria função administrativa que incumbe, exclusivamente, ao poder executivo.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827637

IDECAN - Ag MU (João Pessoa)/Pref João Pessoa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

2) A matéria pertinente às fontes do direito constitui objeto de estudo da teoria geral do direito. No entanto, é importante a análise do assunto na área do Direito Administrativo, pelas peculiaridades de algumas de suas fontes.

Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- a) As resoluções, as portarias, as instruções, as circulares, os regimentos, as ordens de serviços e os avisos praticados pela Administração Pública não podem ser considerados como fontes do Direito Administrativo, porque não têm a qualidade jurídica de lei.
- b) No Direito brasileiro, a jurisprudência não é considerada fonte do Direito Administrativo, em razão dos princípios da impessoalidade e da legalidade na Administração Pública.
- c) As Constituições dos Estados-membros e as leis orgânicas dos Distrito Federal e dos Municípios também são fontes do Direito Administrativo, porque o Estado brasileiro adotou a forma federativa.
- d) No Direito brasileiro, o costume é fonte primária e formal do Direito Administrativo, prevalecendo, inclusive, sobre a doutrina e a lei.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827671

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

3) O Direito é uma ciência social aplicada. Porém, para fins didáticos e levando em consideração seu aspecto normativo, é comumente dividido em áreas, disciplinas ou ramos. Diante desta informação, assinale a alternativa **correta** a respeito da relação do Direito Administrativo com outras disciplinas jurídicas.

- a) No Brasil, o Direito Administrativo se relaciona apenas com os Direitos Humanos, o Direito Tributário e o Direito do Trabalho.
- b) A incidência de prazos prescricionais e decadenciais para as pessoas jurídicas de Direito Público é um eloquente exemplo de que o Direito Administrativo se relaciona, há um só tempo, com o Direito Internacional, os Direitos Humanos e o Direito Ambiental.
- c) Na tradição jurídica brasileira, não há relação entre o Direito Administrativo e o Direito Civil. A natureza e a essência do Direito Público e do Direito Privado impedem qualquer relação entre as referidas disciplinas.
- d) Direito Penal e Direito Administrativo se relacionam, por exemplo, porque, em caso de normas penais em branco, estas podem ter seus respectivos conteúdos completados por normas administrativas.
- e) Em razão de haver legislação específica sobre processo administrativo disciplinar, não se pode falar que o Direito Administrativo se relaciona com o Direito Processual.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827710

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

4) "[...] atos normativos com caráter regulamentar, expedidos por órgãos ou entidades da Administração Pública, como as resoluções, portarias, instruções, circulares, regimentos, ordens de serviço, avisos, além de atos normativos do Legislativo e do Judiciário, praticados no exercício de função administrativa. É o caso dos decretos legislativos e resoluções do Legislativo, bem como dos provimentos dos Tribunais em matéria de sua respectiva competência. Ainda podem ser mencionados os pareceres normativos e as súmulas editadas no âmbito administrativo, com efeitos vinculantes para toda a Administração Pública. Todos esses atos têm em comum o fato de produzirem normas, ou seja, atos com efeitos gerais e abstratos, alguns com efeitos internos ao ente que os baixou, outros com efeitos externos."

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Disponível em:
Minha Biblioteca, 36ª edição. Grupo GEN, 2023, p. 76.

Assinale a alternativa **correta** a respeito do texto transcrito.

- a) Esclarece a diferença entre Administração e Governo, bem como apresenta crítica à ideia de costume como fontes do Direito e da Administração.
- b) Explica que os atos normativos da Administração Pública são fontes do Direito Administrativo.
- c) Explica as distinções entre as diversas funções da Administração Pública.
- d) Diz respeito ao sentido subjetivo da expressão "Administração Pública".

e) Diz respeito ao sentido estrito da expressão "Administração Pública".

Gabarito: B

www.teccursos.com.br/questoes/2827713

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

5) Embora o poder do Estado seja uno, indivisível e indelegável, ele se desdobra em três funções: a legislativa, a executiva e a jurisdicional. Logo, distinguir Administração Pública, em sentido restrito de Governo, passa por compreender as diferenças entre as três funções essenciais do Estado. Isto é: diferenciar legislação, administração e jurisdição. Sobre o assunto, assinale a alternativa que corresponde à diferença entre as funções de legislação e administração.

- a) A legislação é a emanção de atos de produção jurídica subsidiários dos atos primários; nela também o órgão estatal permanece acima e à margem das relações a que os próprios atos se referem. A administração é a emanção de atos de produção jurídica complementares, em aplicação concreta do ato de produção jurídica primário e abstrato contido na lei; nessa função, o órgão estatal atua como parte das relações a que os atos se referem, tal como ocorre nas relações de direito privado.
- b) A legislação é a emanção de atos de produção jurídica solidários, em aplicação concreta do ato de produção jurídica primário e abstrato contido na lei; nessa função, o órgão estatal atua como parte das relações a que os atos se referem, tal como ocorre nas relações de direito privado. A administração é a emanção de atos de produção jurídica extintivos dos atos primários; nela também o órgão estatal permanece acima e à margem das relações a que os próprios atos se referem.
- c) A legislação é ato de produção jurídica primário, porque fundado única e diretamente no poder soberano, do qual constitui exercício direto e primário; mediante a lei, o Estado regula relações, permanecendo acima e à margem das mesmas. A administração é a emanção de atos de produção jurídica subsidiários dos atos primários; nela também o órgão estatal permanece acima e à margem das relações a que os próprios atos se referem.
- d) A legislação é a emanção de atos de produção jurídica subsidiários dos atos primários; nela também o órgão estatal permanece acima e à margem das relações a que os próprios atos se referem. A administração é ato de produção jurídica primário, porque fundado única e diretamente no poder soberano, do qual constitui exercício direto e primário; mediante a lei, o Estado regula relações, permanecendo acima e à margem das mesmas.
- e) A legislação é ato de produção jurídica primário, porque fundado única e diretamente no poder soberano do qual constitui exercício direto e primário; mediante a lei, o Estado regular relações, permanecendo acima e à margem das mesmas. A administração é a emanção de atos de produção jurídica complementares, em aplicação concreta do ato de produção jurídica primário e abstrato contido na lei; nessa função, o órgão estatal atua como parte das relações a que os atos se referem, tal como ocorre nas relações de direito privado.

Gabarito: E

www.teccursos.com.br/questoes/3276408

IDECAN - Ana Prev (IPM JP)/IPM JP/Arquivista/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

6) Se o Poder Judiciário, no âmbito da sua competência, resolver editar resolução com normas sobre a digitalização de documentos judiciais pelos seus servidores públicos, configura-se exercício da função

- a) jurisdicional.
- b) judicial.
- c) administrativa.
- d) legislativa.
- e) correccional.

Gabarito: C

www.teccursos.com.br/questoes/2582036

IDECAN - GM (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

7) Sabe-se que o Direito Administrativo é ramo do Direito Público correlacionado com a função administrativa estatal, possuindo alto grau de cientificidade. No entanto, ainda que não exista unanimidade quanto ao seu conceito, a doutrina administrativista costuma tratar a jurisprudência como:

- a) Elemento do Direito Administrativo.
- b) Fonte do Direito Administrativo.
- c) Princípio do Direito Administrativo.
- d) Atributo do Direito Administrativo.

Gabarito: B

www.teccursos.com.br/questoes/2597285

IDECAN - GCM (Maracanaú)/Pref Maracanaú/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

8) Ao contrário das Ciências da Administração em geral, o Direito Administrativo, tal como está consolidado na doutrina administrativista, cuida de estudar a Administração Pública sob uma visão

- a) atécnica e político-filosófica.
- b) formal e jurídica.
- c) informal e não dogmática.
- d) ontológica e informal.

Gabarito: B

www.teccursos.com.br/questoes/2687385

IDECAN - GCM (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

9) Sobre o conceito de Estado e a respectiva pertinência com os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, assinale a alternativa correta.

- a) O conceito de Estado independe do seu viés democrático ou autoritário.
- b) O Poder Judiciário tem como atribuição única e exclusiva a função jurisdicional.
- c) O fim do Estado é o bem comum, enquanto os meios são determinados pelo representante maior da nação.

- d) Os Poderes Executivo e Legislativo são considerados poderes populares, pois seus representantes exercem diretamente a soberania sob a vontade vinculante do povo.

Gabarito: A

www.teccursos.com.br/questoes/2687386

IDECAN - GCM (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

10) Na seara administrativa, o princípio da legalidade exige que as condutas dos agentes públicos estejam sempre de acordo com a lei, a qual é uma das principais fontes do Direito Administrativo. Assim como a lei, assinale abaixo exemplos de fontes do Direito Administrativo.

- a) Justiça social e jurisprudência.
- b) Costumes e doutrina.
- c) Doutrina e justiça social.
- d) Jurisprudência e contratos.

Gabarito: B

www.teccursos.com.br/questoes/2150490

IDECAN - Ass Adm (UNILAB)/UNILAB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

11) O direito administrativo tem como fontes

- I. a Constituição;
- II. a lei;
- III. os atos normativos da Administração Pública;
- IV. a jurisprudência;
- V. a doutrina;
- VI. o costume;
- VII. os princípios gerais de direito.

É **correto** o que se afirma

- a) apenas em I, II, III, IV e VII.
- b) apenas em I, II, III e IV.
- c) apenas em I, III, IV e V.
- d) em I, II, III, IV, V, VI e VII.

Gabarito: D

www.teccursos.com.br/questoes/1017395

IDECAN - Estag (TRT 5)/TRT 5/Direito/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

12) "O ilustre professor Hely Lopes Meirelles estabelece que o Direito Administrativo consiste no 'conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado'."

(MEIRELLES, Hely Lopes – *Direito Administrativo Brasileiro*.
São Paulo: Malheiros, 29ª ed. 2003.)

Analise, detalhadamente, os elementos do conceito de Direito Administrativo e assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Todas as disciplinas autônomas dependem do embasamento principiológico para sua existência enquanto ciência. Esses princípios norteadores da matéria formam o que é designado pela doutrina como Regime Jurídico Administrativo.
- b) O Direito Administrativo se preocupa em ordenar a atividade institucional de seus órgãos, regulamentando sua estrutura orgânica e de pessoal, ou seja, trata-se da função administrativa, ainda que ela seja exercida pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Judiciário, de forma atípica.
- c) O Direito Administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos, ou seja, a sistematização de normas doutrinárias de Política ou de ação social, o que indica o seu caráter científico, sabido que não há ciência sem princípios teóricos próprios, ordenados, e verificáveis na prática.
- d) Não se pode enxergar o Direito Administrativo como aquele que cria ou aglutina poderes ao Estado, pois trata-se, na verdade, de ramo jurídico que tem a função de limitar os poderes estatais, definindo os seus contornos, inclusive porque os poderes da administração nada mais são do que poderes-deveres instrumentais, necessários à garantia do interesse público.
- e) A definição de que a função administrativa é imediata tem a intenção de diferenciar da função social da Administração Pública, por ser função mediata do Poder Público. Ademais, o conceito estabelece que o Direito Administrativo deve buscar concretizar os fins desejados pelo Estado, sendo que compete ao Direito Constitucional definir quais são esses fins.

Gabarito: C

www.teccursos.com.br/questoes/428061

IDECAN - Proc (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

13) Nos termos da doutrina do Direito Administrativo, o termo administração pública pode ser entendido em seu sentido formal e material. Quanto ao tema, assinale a afirmativa correta.

- a) O sentido formal, também chamado de funcional, corresponde à atividade administrativa desempenhada pelo poder público.
- b) O sentido material, também denominado objetivo, refere-se à administração pública enquanto atividade administrativa.
- c) A distinção de administração pública no sentido objetivo e subjetivo reflete uma atual concepção doutrinária, surgida a partir de 1990.
- d) A prestação de serviços públicos, o fomento de pesquisas e a gestão dos bens públicos compreendem à administração pública em seu sentido orgânico.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3399408

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Orçamento e Finanças/Júnior/2014

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

14) De acordo com o Decreto-Lei nº 200/67 e atualizações posteriores, marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- () As autarquias são criadas por lei.
- () As autarquias possuem personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios.
- () As autarquias executam atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.
- () As empresas públicas são entidades exclusivamente dotadas de personalidade jurídica de direito público.
- () As empresas públicas são entidades que possuem patrimônio próprio e capital exclusivo da União.

A sequência está correta em

- a) V, V, V, V, V.
- b) F, F, V, F, V.
- c) V, F, F, V, F.
- d) V, V, V, F, V.
- e) F, V, F, V, F.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2195836

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regime Jurídico da Administração e Regime Jurídico Administrativo

15) Em relação à atividade administrativa, legislativa e jurisdicional, analise as afirmativas a seguir:

- I.** Por intermédio da atividade legislativa são estabelecidas as normas gerais de conduta que, desde logo, passam concretamente a reger a atividade humana, distribuindo e definindo os direitos de cada um e os do próprio Estado.
- II.** Esse conjunto de normas, seus mecanismos de integração, seus princípios, formam a ordem jurídica. Assim, a atividade legislativa consiste, basicamente, na elaboração de normas gerais de conduta, de previsão genérica de hipóteses com a respectiva consequência.
- III.** De regra, a atividade legislativa concentra-se nos órgãos do Poder Legislativo, sem exceções.

Assinale

- a) se nenhuma afirmativa estiver correta.
- b) se apenas as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.
- c) se apenas as afirmativas **I** e **III** estiverem corretas.
- d) se apenas as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2233902

IDECAN - Sold (PM MS)/PM MS/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regime Jurídico da Administração e Regime Jurídico Administrativo

16) No Direito Administrativo, há diversos princípios explícitos e implícitos que regem a atuação da Administração Pública.

Dentre eles, destaca-se determinado princípio por impedir que o administrador cause prejuízo aos cofres públicos através da concessão indevida de descontos ou benefícios financeiros a particulares.

Nesse caso, trata-se do princípio do(a):

- a) publicidade.
- b) reserva legal.
- c) menor prejuízo.
- d) supremo interesse público.
- e) indisponibilidade do interesse público.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2525933

IDECAN - Ass (UFBA)/UFBA/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regime Jurídico da Administração e Regime Jurídico Administrativo

17) A palavra administração vem do latim ad que significa "direção" e minister "obediência", significa dizer que o administrador dirige obedecendo à vontade de quem o contratou. Assim, o administrador público vai conduzir seu trabalho procurando atender à necessidade da população que o elegeu (obediência ao seu objetivo).

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1105114

IDECAN - Gest (Manhumirim)/Pref Manhumirim/Municipal de Contrato/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regime Jurídico da Administração e Regime Jurídico Administrativo

18) O regime jurídico administrativo estabelece prerrogativas e sujeições que caracterizam o direito público. São prerrogativas, **EXCETO**:

- a) Poder de tributar.
- b) Interdição de uma obra.
- c) Dever de prestar contas.
- d) Desapropriação de um imóvel.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3966941

IDECAN - Ass Adm (UNILAB)/UNILAB/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

19) Em uma unidade administrativa, o Assistente em Administração recebeu demanda para redigir portaria que altera o fluxo de tramitação de processos e preparar sua divulgação no portal institucional. A chefia solicitou que a notícia traga nome e foto do dirigente responsável e que a portaria comece a produzir efeitos imediatamente, sem publicação oficial. À luz dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a providência a ser adotada consiste em:

- a) providenciar a publicação oficial do ato e divulgar a medida com caráter informativo, sem nomes ou imagens de promoção pessoal, mantendo sigilo apenas nas hipóteses previstas em lei.
- b) encaminhar a portaria por correio eletrônico interno e aplicá-la de imediato, pois a ciência dos servidores supre a publicação oficial e atende à necessidade de rapidez do setor.
- c) divulgar a portaria no portal institucional com nome e foto do dirigente, para reconhecer a gestão e motivar a equipe, desde que o conteúdo do ato tenha autorização legal.
- d) restringir a divulgação do ato aos envolvidos e decretar sigilo por conveniência, garantindo eficiência com aplicação imediata mesmo sem publicação oficial, ainda que o ato produza efeitos externos.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3966942

IDECAN - Ass Adm (UNILAB)/UNILAB/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

20) Na secretaria de uma unidade administrativa, o Assistente em Administração foi designado para apoiar a chefia na redistribuição de tarefas e na tramitação de processos, pois o acúmulo vem gerando atrasos no atendimento ao usuário. Para propor melhoria sem desprezar princípios constitucionais, ele avaliou medidas de simplificação e controle de prazos. Considerando o princípio da eficiência, a providência compatível com a execução do serviço com presteza, qualidade e economicidade consiste em:

- a) simplificar o fluxo e reduzir etapas e prazos por decisão interna, mantendo o mesmo padrão de documentos, ainda que a revisão das normas fique para depois, para acelerar a tramitação e diminuir a fila de processos.
- b) revisar o fluxo conforme as normas vigentes, eliminar burocracia desnecessária, padronizar rotinas e monitorar prazos, executando o serviço com presteza, qualidade e economicidade, de modo a evitar desperdícios e ampliar resultados ao cidadão.
- c) suspender atendimentos externos e concentrar a equipe em demandas internas por uma semana, priorizando a produtividade do setor, ainda que isso amplie o tempo de resposta e reduza a atenção ao usuário.
- d) divulgar classificação nominal de produtividade e metas individuais no mural do setor e no correio eletrônico interno, utilizando a exposição dos nomes como incentivo para elevar o rendimento funcional.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3966943

IDECAN - Ass Adm (UNILAB)/UNILAB/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

21) Durante a preparação de uma tomada de preços para aquisição de material permanente, o Assistente em Administração recebeu de um fornecedor um "brinde" entregue na unidade e, em seguida, a sugestão de incluir especificação que apenas aquele produto atende. Ao orientar a tramitação do processo, a chefia pediu que ele "resolvesse sem criar atrito", priorizando rapidez. Considerando legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a conduta que preserva o interesse público consiste em:

- a) Receber o brinde e manter o fornecedor no procedimento, desde que registre o recebimento e justifique a especificação técnica no processo administrativo.
- b) Aceitar o brinde e comunicar o fato à chefia, entendendo que, se não houver proibição expressa, a cortesia é lícita e não compromete a imparcialidade quando os ritos formais forem observados.
- c) Recusar o brinde, registrar a ocorrência e conduzir o processo com imparcialidade, sem privilégios, orientando que as especificações atendam ao fim público e a critérios legais e morais.
- d) Negociar diretamente com o fornecedor para ajustar a especificação ao produto ofertado e acelerar a tomada de preços, priorizando economicidade e prazos, desde que tudo seja formalizado e documentado nos autos.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3966944

IDECAN - Ass Adm (UNILAB)/UNILAB/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

22) Na unidade de recursos humanos, um servidor solicitou que a chefia conceda um benefício funcional "por costume do setor", sem a indicação da norma que o preveja. Ao auxiliar na instrução do processo e orientar a decisão, o Assistente em Administração buscou aplicar o princípio da legalidade, evitando que o ato seja anulado. À luz desse princípio, a orientação ao setor consiste em:

- a) Autorizar a solicitação com base na necessidade do setor e na utilidade do serviço, registrando a decisão nos autos e alegando que, na ausência de vedação expressa, a Administração pode inovar o procedimento.
- b) Autorizar o procedimento após concordância formal da chefia, considerando suficiente a decisão interna para legitimar o ato administrativo.
- c) Aplicar ao órgão a mesma lógica do particular, praticando o ato quando não existir proibição expressa em lei, inclusive para atender pedidos urgentes e ajustar rotinas do setor.

- d) Conferir se há lei ou regulamento que autorize o ato e, existindo autorização, instruir o processo e formalizar a providência dentro dos limites previstos, para evitar anulação.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3969421

IDECAN - Ag Adm (PROCON RJ)/PROCON RJ/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

23) A prefeitura de determinado município decide realizar uma grande campanha publicitária para informar a população sobre os novos horários de atendimento do PROCON local. No entanto, ao produzir os cartazes e vídeos, o Prefeito exige que sua fotografia apareça em destaque, acompanhada de uma frase que atribui exclusivamente à sua gestão a melhoria dos serviços prestados. Diante do regime jurídico dos princípios da Administração Pública, a conduta descrita fere diretamente o princípio da:

- a) Legalidade, pois a lei proíbe que órgãos públicos realizem qualquer tipo de publicidade institucional, mesmo que tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social.
- b) Impessoalidade, que veda a promoção pessoal de agentes ou autoridades em publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos.
- c) Moralidade, que exige que o administrador público atue sempre com rapidez e produtividade, independentemente da utilização de símbolos ou imagens pessoais na propaganda.
- d) Eficiência, pois a inclusão da imagem do governante em materiais de divulgação aumenta os custos da campanha sem trazer benefícios práticos ao atendimento do consumidor.
- e) Publicidade, que obriga a Administração a divulgar o nome e a imagem dos governantes em todos os atos oficiais para que o povo saiba quem é o responsável pela obra.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3969596

IDECAN - Adv (PROCON RJ)/PROCON RJ/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

24) O ordenamento jurídico é composto por princípios e regras, espécies do gênero norma jurídica. Princípio é a espécie normativa com alto grau de abstração e, portanto, maleável e plástico em sua aplicação. Já a espécie normativa regra possui baixo grau de abstração e, portanto, não é maleável ou plástica em sua aplicação. No tocante aos princípios da Administração Pública, marque a afirmativa correta.

- a) Os princípios constitucionais da legalidade e da eficiência estão explícitos no texto constitucional e os princípios da moralidade e da impessoalidade encontram-se implícitos.
- b) Os princípios constitucionais da eficiência e da publicidade estão explícitos no texto constitucional e os princípios da impessoalidade e da supremacia do interesse público encontram-se implícitos.
- c) Os princípios constitucionais da moralidade e da eficiência, por gozarem de alto grau de abstração, carecem de densidade normativa e não gozam de aplicabilidade direta.
- d) Com base no princípio constitucional da legalidade no âmbito do Direito Administrativo, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
- e) Com base no princípio constitucional da impessoalidade, os efeitos dos atos são imputáveis não ao agente público que os pratica, mas sim ao órgão ou entidade administrativa em nome do qual aquele age.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/4032981

IDECAN - Age (Pref Camboriú)/Pref Camboriú/Trânsito/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

25) A Constituição Federal de 1988 estabelece princípios que orientam a atuação da Administração Pública direta e indireta em todos os níveis federativos. Esses princípios funcionam como diretrizes normativas que condicionam a validade e a legitimidade dos atos administrativos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um desses princípios.

- a) O princípio da moralidade autoriza o agente público a agir conforme suas convicções pessoais sobre justiça administrativa.
- b) O princípio da publicidade restringe a divulgação de atos administrativos apenas aos órgãos de controle interno.
- c) O princípio da eficiência estabelece que a Administração Pública deve priorizar interesses particulares quando houver benefício social indireto.
- d) O princípio da legalidade determina que o agente público somente pode agir quando autorizado ou permitido pela lei.
- e) O princípio da impessoalidade permite que agentes públicos adotem critérios de preferência pessoal em decisões administrativas.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/4043097

IDECAN - Prof (F de Santana)/Prof F de Santana/Ciências/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

26) A Constituição Federal de 1988 estabelece no artigo 37, caput, os princípios fundamentais que devem nortear a atuação da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Sobre os princípios constitucionais da administração pública e sua aplicação no contexto da atividade docente na rede pública de ensino, assinale a alternativa correta.

- a) O princípio da moralidade aplica-se exclusivamente aos casos de improbidade administrativa previstos em lei, não havendo exigência de padrões éticos ou morais para condutas lícitas do servidor público que estejam formalmente de acordo com a legislação vigente.
- b) O princípio da legalidade determina que o administrador público somente pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza ou permite, diferentemente do particular que pode fazer tudo que a lei não proíbe, devendo o professor no exercício de suas funções públicas observar estritamente as normas legais e regulamentares que regem a atividade educacional.
- c) O princípio da publicidade exige que todos os atos administrativos sejam divulgados amplamente em meios de comunicação de massa, não admitindo qualquer tipo de sigilo, razão pela qual o professor deve tornar públicas todas as informações sobre desempenho e comportamento dos alunos para garantir transparência na gestão escolar.
- d) O princípio da eficiência, introduzido pela Emenda Constitucional nº 19/98, autoriza o administrador público a descumprir formalidades legais quando estas se mostrarem excessivamente burocráticas e atrasarem a prestação do serviço público, prevalecendo sempre o resultado prático sobre o cumprimento estrito das normas.
- e) O princípio da impessoalidade impede que o servidor público seja identificado nos atos que pratica, devendo todos os documentos escolares, relatórios e avaliações elaborados pelo professor serem assinados apenas pela direção da escola, garantindo assim o anonimato funcional.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3333320

IDECAN - Aud FEA (ADAGRI)/ADAGRI/Engenheiro Agrônomo/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

27) Esse Princípio constitui pressuposto de validade de todo ato da Administração Pública, que deve obedecer não somente à lei jurídica, mas também a padrões éticos que podem ser estabelecidos em cada instituição. A violação desse Princípio pode eventualmente configurar infração disciplinar e, em casos mais graves, improbidade administrativa. Nesse sentido, o texto refere-se ao Princípio da

- a) Legalidade.
- b) Publicidade.
- c) Moralidade.
- d) Eficiência.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3334189

IDECAN - Ag FEA (ADAGRI)/ADAGRI/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

28) Exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional, com resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da coletividade. A lentidão, a omissão, o desperdício de recursos públicos e a falta de planejamento são atitudes que ofendem esse princípio. Nesse sentido, o texto refere-se ao princípio da(o)

- a) Eficiência.
- b) Impessoalidade.
- c) Interesse Público.
- d) Transparência.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3643830

IDECAN - Eng (SOP CE)/SOP CE/Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

29) Os princípios constitucionais expressos no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988 representam fundamentos essenciais que orientam a atuação da Administração Pública e condicionam a validade dos atos administrativos. Cada princípio possui conteúdo próprio e funções distintas no controle da legalidade e legitimidade dos atos praticados pelos agentes públicos. Sobre esses princípios, é correto afirmar que:

- a) a moralidade impõe o cumprimento estrito das normas legais; a publicidade assegura a subjetividade das decisões; e a eficiência se refere apenas ao tempo de execução das tarefas públicas.
- b) a impessoalidade permite que agentes públicos promovam seu nome desde que haja interesse público; a publicidade se restringe a atos administrativos internos; e a legalidade admite margem de interpretação pessoal.
- c) a eficiência e a legalidade são princípios exclusivamente vinculados à Administração Direta, enquanto a moralidade e a impessoalidade aplicam-se apenas à Administração Indireta.
- d) a legalidade diz respeito ao cumprimento da vontade pessoal do agente público; a impessoalidade garante que a publicidade dos atos seja opcional; e a moralidade diz respeito apenas à honestidade subjetiva do servidor.
- e) a eficiência exige a busca por resultados com qualidade e economia; a legalidade impõe atuação conforme a lei; e a impessoalidade veda favorecimentos ou perseguições pessoais na atuação administrativa.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3696551

IDECAN - Ag (DEGASE)/DEGASE/Segurança Socioeducativa/Masculino e Feminino/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

30) São princípios da administração pública direta e indireta contidos no caput do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil:

- a) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- b) legalidade, economia, moralidade, publicidade e ampla defesa.
- c) legalidade, universalidade, moralidade, publicidade e lealdade.
- d) legalidade, moralidade, igualdade, economia e transparência.
- e) legalidade, prudência, publicidade, economia e contraditório.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3726427

IDECAN - Of BM (CBM DF)/CBM DF/Cadete Bombeiro Militar Combatente/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

31) Um cadete da Polícia Militar, designado para atuar no setor de compras da corporação, recebe proposta de uma empresa fornecedora para acelerar a tramitação de um processo licitatório em troca de vantagens futuras. O servidor, ainda que não aceite a proposta, cogita retardar propositalmente a análise dos documentos de outra empresa participante para favorecer aquela com a qual possui simpatia pessoal. Considerando o princípio da moralidade administrativa e as exigências éticas impostas ao agente público, assinale a alternativa correta.

- a) O princípio da moralidade exige que o servidor atue não apenas dentro da legalidade formal, mas também de acordo com padrões éticos de boa-fé, lealdade e honestidade, sendo vedado utilizar o cargo para beneficiar ou prejudicar particulares.
- b) A moralidade administrativa limita-se ao cumprimento estrito da lei, de modo que condutas não tipificadas legalmente como ilícitas não podem ser questionadas pela Administração.
- c) Situações de favorecimento ou perseguição somente configuram violação ética se houver prejuízo material comprovado para a Administração Pública.
- d) A aceitação de vantagens futuras não configura violação ao princípio da moralidade, desde que não haja imediata contrapartida do servidor público.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/4039100

IDECAN - Proc M (Pref Patos)/Pref Patos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

32) Tendo em vista as disposições presentes na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que indica **corretamente** os princípios da administração pública.

- a) Legalidade, pessoalidade, moralidade e eficiência.
- b) Impessoalidade, modalidade, eficiência e auto-gestão.
- c) Moralidade, pessoalidade, publicidade, motivação e costumes.
- d) Legalidade, laicidade, moralidade e eficiência.
- e) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Gabarito: E

www.teconconcursos.com.br/questoes/2827656

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

33) No dia 01/02/2023, a Escola Municipal de Nacip Raydan publicou o Edital 01/2023, destinando ao preenchimento da função de Direção da instituição de ensino, cuja presidente do certame foi Fernanda Fernandes, inspetora da referida escola. Porém, não houve inscrição de professores para a vaga, porque os docentes da instituição não tinham a certificação ocupacional de diretor exigida pelo Edital. Com isso, foi publicado novo edital, em 10/04/2023, o Edital 02/2023 da Escola Municipal de Nacip Raydan, sem exigência de certificação ocupacional de diretor. Neste, igualmente ao anterior, a presidência do certame ficou sob a incumbência da inspetora Fernanda Fernandes. Acontece que, 10 (dez) dias após a publicação do Edital 02/2023 da Escola Municipal de Nacip Raydan, este foi revogado/cancelado, sob a justificativa de se mostrar necessária a alteração da presidência do certame. Publicado então o Edital 02/2023 da Escola de Nacip Raydan, destinando ao preenchimento da função de Direção da instituição de ensino, cuja presidência do certame ficou a cargo do Professor Marcelo Fonseca. Divulgada a lista de inscritos, verificou-se entre os candidatos o nome da inspetora Fernanda Fernandes. Diante dessa hipotética situação, o ato de revogar/cancelar o Edital 02/2023 da Escola Municipal de Nacip Raydan, destinando ao preenchimento da função de Direção da instituição de ensino, para permitir que a presidência do certame revogado concorra à referida vaga, é

- a) perfeitamente legal, por expressar aplicação direta do princípio da publicidade da Administração Pública.
- b) perfeitamente legal, por concretizar o princípio da precaução nas atividades da Administração Pública.
- c) claramente ilegal, por expressar afronta direta ao princípio da eficiência da Administração Pública.
- d) claramente ilegal, por desrespeito ao princípio da impessoalidade da Administração Pública.
- e) claramente ilegal, por desrespeito ao princípio da continuidade dos serviços públicos.

Gabarito: D

www.teconconcursos.com.br/questoes/2829781

IDECAN - TLE (ALEPI)/ALEPI/Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

34) Os princípios de direito administrativo, que regem a administração pública, são mandamentos gerais que se aplicam a toda e qualquer situação, em maior ou menor medida. Em sua essência, diz respeito à necessidade de o Estado agir de modo imparcial, não podendo beneficiar nem causar danos a pessoas específicas, mas sempre buscando chegar à comunidade ou a um grupo amplo de cidadãos. Além disso, vincula-se ao entendimento de que os atos dos funcionários públicos são sempre imputados ao órgão para o qual oficiam, de forma que o ato de um agente é na verdade o ato de um órgão. Nesse sentido, o enunciado descreve o princípio da

- a) Publicidade.
- b) Legalidade.
- c) Impessoalidade.
- d) Moralidade.
- e) Eficiência.

Gabarito: C

www.teconconcursos.com.br/questoes/2897566

IDECAN - Ass Proc (PGE BA)/PGE BA/Temporário/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

35) Considere o excerto a seguir:

Princípio que exige que a atuação administrativa, além de respeitar a lei, seja ética, leal e séria. Tanto que o art. 2.º, parágrafo único, IV, da Lei 9.784/1999 impõe ao administrador, mormente nos processos administrativos, a "atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé". Como exemplo de aplicação deste princípio, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante nº 13, vedando o nepotismo. Não apenas isso, observa-se no ordenamento jurídico brasileiro alguns instrumentos que viabilizam o controle da aplicação do princípio em questão, tais como: a ação de improbidade (art. 37, § 4.º, da CRFB e Lei 8.429/1992); a ação popular (art. 5.º, LXXIII, da CRFB e Lei 4.717/1965); a ação civil pública (art. 129, III, da CRFB e Lei 7.347/1985); as hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 1.º da LC 64/1990, alterada pela LC 135/2010 ("Lei da Ficha Limpa"); as sanções administrativas e judiciais previstas na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Curso de Direito Administrativo**. Grupo GEN, 2023, p. 36.

No âmbito da Administração Pública, o princípio a que se refere o autor é o da

- a) eficiência.
- b) publicidade.
- c) moralidade.
- d) supremacia do interesse público sobre o interesse privado.

Gabarito: C

www.teconconcursos.com.br/questoes/3032842

IDECAN - Tec NS (UERN)/UERN/Arquiteto/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

36) No ano de 2022 o imóvel pertencente a Ana foi alvo de um processo de desapropriação promovido pelo Poder Público, visando atender a demandas de utilidade pública. Tal medida foi conduzida em conformidade com a lei, sendo assegurado que Ana fosse devidamente indenizada pelo valor justo de seu patrimônio. Entretanto, no ano seguinte, a comunidade enfrentou consequências significativas devido a chuvas intensas. Dona Maria, mãe do prefeito do município, foi uma das vítimas dessas condições climáticas, perdendo sua casa em decorrência dos danos causados pelas fortes chuvas. Buscando soluções para atenuar os impactos da catástrofe, o prefeito tomou a decisão de doar o imóvel anteriormente desapropriado de Ana para Dona Maria.

Considerando o que foi narrado, indique qual dos Princípios da Administração Pública não foi observado pelo prefeito do município.

- a) Legalidade
- b) Moralidade
- c) Publicidade
- d) Eficiência
- e) Impessoalidade

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3097420

IDECAN - ATCI (MPA)/MPA/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

37) A administração pública de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nesse sentido, em relação ao princípio da eficiência, é correto afirmar que ele:

- a) estabelece a proibição da acumulação remunerada de cargos e estende-se também a empregos e funções, bem como abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.
- b) impõe à Administração não apenas uma atuação legal, mas também moral, pautada na ética, honestidade, lealdade e boa-fé.
- c) visa garantir o controle através da sociedade da gestão administrativa a fim de conferir à mesma validade e eficácia.
- d) foi instituído pela EC nº 19, de 04 de junho de 1998, que tornou expresso esse princípio a ser observado pela Administração Pública brasileira e está direta ou indiretamente, presente no caput do artigo 37 da CF.
- e) estabelece que a Administração Pública não tem liberdade nem vontade pessoal, e só pode fazer o disposto em lei.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3179219

IDECAN - Of Sau (CBM MG)/CBM MG/Enfermagem/Emergencista/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

38) Sob a égide de nossa Lei Maior, qual seja a Constituição da República Federativa do Brasil, outorgada em 05/10/1988, temos inculcado que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quanto aos princípios referidos, marque o único em que admite-se flexibilização.

- a) Impessoalidade.
- b) Moralidade.
- c) Legalidade.
- d) Publicidade.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3282996

IDECAN - Adm (IF AC)/IF AC/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

39) Considerando o princípio da impessoalidade na administração pública, analise as alternativas a seguir e identifique aquela que melhor representa uma aplicação correta desse princípio no contexto administrativo.

- a) Em uma campanha de saúde pública, são utilizados imagens e nomes de políticos locais para promover a iniciativa.
- b) Um gestor público prioriza projetos de infraestrutura em áreas onde obteve maior votação nas últimas eleições.
- c) Uma prefeitura realiza a nomeação de cargos comissionados baseando-se exclusivamente em critérios técnicos e méritos profissionais.
- d) Uma licitação é conduzida dando preferência a empresas de conhecidos dos membros da comissão de licitação.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3283003

IDECAN - Adm (IF AC)/IF AC/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

40) O princípio da eficiência na administração pública exige que as atividades sejam realizadas com presteza, perfeição e rendimento funcional. Considerando esse princípio, identifique, entre as alternativas apresentadas, aquela que melhor exemplifica a sua aplicação na gestão pública.

- a) Uma agência governamental que adota medidas para reduzir custos, mas que resultam em atrasos significativos na entrega de serviços ao público.
- b) Um órgão público que prioriza a rapidez no atendimento ao público, mesmo que isso implique em redução da qualidade e da precisão das informações fornecidas.
- c) Uma secretaria que implementa um sistema de avaliação de desempenho para seus funcionários, visando melhorar a qualidade dos serviços prestados.
- d) Um departamento que mantém procedimentos burocráticos extensos e complexos, garantindo que todos os processos sejam seguidos rigorosamente.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3295982

IDECAN - ATCI (MPA)/MPA/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

41) A administração pública de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nesse sentido, em relação ao princípio da eficiência, é correto afirmar que ele

- a) visa garantir o controle através da sociedade da gestão administrativa a fim de conferir à mesma validade e eficácia.
- b) estabelece a proibição da acumulação remunerada de cargos e estende-se também a empregos e funções, bem como abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.
- c) estabelece que a Administração Pública não tem liberdade nem vontade pessoal, e só pode fazer o disposto em lei.
- d) impõe à Administração não apenas uma atuação legal, mas também moral, pautada na ética, honestidade, lealdade, boa fé.
- e) foi instituído pela EC nº 19, de 04 de junho de 1998, que tornou expresso esse princípio a ser observado pela Administração Pública Brasileira seja direta ou indireta, presente no caput do artigo 37 da CF.

Gabarito: E

www.teccursos.com.br/questoes/3295993

IDECAN - ATCI (MPA)/MPA/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

42) A Administração Pública deve seguir os valores da honestidade, da probidade administrativa e do zelo para com o interesse público. Nesse sentido, para proteger tais valores, é que foi publicada a Lei nº 8.429 de 1992, de improbidade administrativa. Tais situações guardam correspondência direta ao princípio constitucional da

- a) publicidade.
- b) impessoalidade.
- c) eficiência.
- d) legalidade.
- e) moralidade.

Gabarito: E

www.teccursos.com.br/questoes/2324822

IDECAN - ST (PM CE)/PM CE/Oficial Combatente/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

43) No que diz respeito aos princípios da Administração Pública, considere as situações apresentadas na coluna 1 e ligue acertadamente ao princípio correspondente:

- I.** Os agentes da Segurança Pública devem orientar sua conduta nos preceitos éticos, distinguindo o que é honesto e desonesto.
 - II.** Os atos da Administração Pública devem ser amplamente divulgados, a fim de propiciar a possibilidade de os administrados controlarem a atividade dos agentes administrativos.
 - III.** Ao particular é permitido fazer tudo que a lei não proíbe e a Administração só pode fazer o que a lei permite.
 - IV.** A Administração deve conduzir sua gestão visando obter resultados práticos de produtividade e redução de desperdícios.
 - V.** As campanhas dos órgãos públicos não poderão constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
- A)** Impessoalidade
B) Eficiência
C) Legalidade
D) Moralidade
E) Publicidade

Feito isso, indique a sequência correta:

- a) **I-A; II-B; III-C; IV-D; V-E**
- b) **I-D; II-B; III-C; IV-A; V-E**
- c) **I-D; II-E; III-C; IV-B; V-A**
- d) **I-C; II-E; III-A; IV-D; V-B**
- e) **I-B; II-A; III-D; IV-C; V-E**

Gabarito: C

www.teccursos.com.br/questoes/2597283

IDECAN - GCM (Maracanaú)/Pref Maracanaú/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

44) O princípio da Administração Pública que veda a aplicação de recursos públicos em gastos desnecessários e sem qualquer efetivação do interesse público é o princípio do(a)

- a) serviço ao público.
- b) modicidade de tarifas.
- c) devido processo legal.
- d) eficiência.

Gabarito: D

www.teccursos.com.br/questoes/148266

IDECAN - Of (PM MS)/PM MS/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

45) Os cinco princípios básicos da Administração Pública estão presentes no artigo 37 da Constituição Federal -1988 e condicionam o padrão que as organizações administrativas devem seguir. São eles

- a) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- b) variações, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- c) proteção, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
- d) impessoalidade, moralidade, publicidade, processos e concorrência.
- e) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ação organizacional.

Gabarito: A

www.teccursos.com.br/questoes/2148230

IDECAN - Asst (IF PA)/IF PA/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

46) Na Administração Pública, determinados princípios constitucionais proíbem a contratação de parentes próximos pelos gestores públicos, evitando que os órgãos públicos sejam lotados de apadrinhados políticos, bem como tornando a atividade administrativa mais profissional.

No caso, estamos nos referindo aos princípios da

- a) legalidade, publicidade e isonomia.
- b) moralidade, impessoalidade e isonomia.
- c) legalidade, pessoalidade e moralidade.
- d) isonomia, razoabilidade e publicidade.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2148233

IDECAN - Asst (IF PA)/IF PA/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

47) Analise as afirmativas a seguir sobre o princípio da eficiência na Administração Pública:

- I.** Na gestão pública, a eficiência deve ser buscada em todas as ações dos gestores, ainda que não se consiga atingir a efetividade ou a eficácia.
- II.** O princípio da eficiência está expresso na Constituição Federal, daí a sua importância para guiar as decisões tomadas pela Administração Pública em prol da coletividade.
- III.** Uma das formas de ineficiência é se fazer menos com mais recursos públicos.

É correto o que se afirma

- a) apenas em **I**.
- b) apenas em **I** e **II**.
- c) apenas em **II** e **III**.
- d) em **I**, **II** e **III**.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2196937

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Analista Judicial/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

48) Assinale a alternativa correta em relação aos princípios administrativos.

- a) Os princípios da moralidade e da impessoalidade são princípios constitucionalmente explícitos que estão positivados no rol do artigo 37 da Constituição.
- b) Os princípios da oficialidade e do interesse público são princípios constitucionalmente explícitos que estão positivados no rol do artigo 37 da Constituição.
- c) Os princípios da legalidade e publicidade são princípios constitucionalmente implícitos que não estão positivados no rol do artigo 37 da Constituição.
- d) O princípio da razoabilidade e proporcionalidade são princípios constitucionalmente explícitos que estão positivados no rol do artigo 37 da Constituição.
- e) Os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade são princípios constitucionalmente explícitos que estão positivados no rol do artigo 37 da Constituição.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2202200

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Oficial de Justiça e Avaliador/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

49) Em relação aos princípios administrativos, assinale a alternativa correta.

- a) Os princípios da oficialidade e do interesse público são princípios administrativos que estão positivados no rol do artigo 37 da Constituição Federal.
- b) Os princípios da impessoalidade e legalidade são princípios administrativos constitucionalmente explícitos que estão positivados no rol do artigo 37 da Constituição Federal.
- c) Os princípios da publicidade e eficiência são princípios administrativos constitucionalmente implícitos que não estão positivados no rol do artigo 37 da Constituição Federal.
- d) Os princípios da motivação e da segurança jurídica são princípios administrativos constitucionais que estão positivados no rol do artigo 37 da Constituição Federal.
- e) Os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da indisponibilidade são princípios norteadores do direito administrativo que estão positivados no rol do artigo 37 da Constituição.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3026503

IDECAN - GAS (SEDHAST MS)/SEDHAST MS/Nutrição/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

50) Imagine que determinado servidor público tenha praticado inúmeros atos de improbidade administrativa e, assim que foi descoberto, a Administração Pública prontamente o demitiu. Posteriormente, o Poder Judiciário anulou a pena de demissão, sob a justificativa de que não foi obedecido o devido processo legal. Nesse caso, é correto afirmar que:

- a) o Poder Judiciário violou o princípio da separação dos poderes.
- b) Mesmo tendo agido contra os princípios da Administração Pública, o servidor público não pode ser penalizado sem o devido processo legal.
- c) a pena de demissão não poderia ser questionada no âmbito judicial, exceto se o servidor público tivesse praticado crimes.
- d) a demissão configura um ato administrativo punitivo que não pode ser cassado pelo Poder Judiciário.
- e) o Poder Judiciário analisou indevidamente o mérito do ato administrativo.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3064030

IDECAN - TAF (CODATA)/CODATA/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

51) Em uma pequena cidade do interior da Paraíba, o plano municipal de urbanismo visava asfaltar uma rua pouco frequentada pela população. Posteriormente à execução da obra, constatou-se que se tratava de região na qual vivia um cidadão que era aliado político do atual prefeito e amigo de vários vereadores da Câmara Municipal. Nesta situação, pode-se afirmar que foi violado precipuamente o princípio da:

- a) eficiência.
- b) publicidade.
- c) impessoalidade.
- d) preservação ambiental.
- e) coerência.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1714921

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

52) Analise as afirmativas a seguir, a respeito de eficiência, eficácia e efetividade no setor público:

- I.** No setor público, o eficaz é aquilo que tem bastante efetividade sem tanta eficiência.
- II.** O gestor público será considerado eficiente se, por exemplo, reduzindo os custos, conseguir o mesmo fim.
- III.** Considera-se efetiva toda ação pública que teve baixo custo econômico, ainda que não precisasse ser feita para a sociedade.

Assinale

- a) se apenas a afirmativa **I** estiver correta.
- b) se apenas a afirmativa **II** estiver correta.
- c) se apenas a afirmativa **III** estiver correta.
- d) se apenas as afirmativas **I** e **III** estiverem corretas.
- e) se apenas as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1716592

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

53) Pela denominada Reforma do Judiciário, com a Emenda Constitucional 45/2004, estabeleceu-se que, no âmbito judicial e administrativo, seriam a todos assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nesse caso, sob a ótica administrativa, tal determinação constitucional está relacionada predominantemente com o princípio da

- a) razoabilidade e a administração pública burocrática.
- b) moralidade e a administração pública gerencial.
- c) autotutela e a administração pública patrimonialista.
- d) eficiência e a administração pública gerencial.
- e) supremacia do interesse público e a administração pública burocrática.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2144576

IDECAN - GCM (Campina Gde)/Pref Campina Gde/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

54) No dia do seu aniversário, o chefe dos guardas municipais ordenou que toda a repartição cantasse parabéns e fizesse elogios sobre a sua gestão na Guarda Municipal. O objetivo, segundo se descobriu posteriormente, era a gravação de um vídeo para que o referido gestor pudesse divulgar na sua campanha para vereador. Portanto, esse caso demonstra claramente uma ofensa aos princípios administrativos

- a) da reserva legal e da publicidade.
- b) da moralidade e da impessoalidade.
- c) da eficiência e da razoabilidade.
- d) da legalidade e da eficiência.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150472

IDECAN - AAd (Campina Gde)/Pref Campina Gde/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

55) A existência de procedimentos processuais administrativos aponta para o seguinte princípio da Administração:

- a) legalidade.
- b) eficiência.
- c) publicidade.
- d) impessoalidade.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/938106

IDECAN - Ass (IF AM)/IF AM/Administração/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

56) A respeito dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Brasileiro, analise as afirmativas a seguir:

- I.** Os princípios constitucionais aplicados à função administrativa estatal são considerados absolutos, estando inseridos em rol fechado desde a promulgação da Constituição Federal.
- II.** Não é possível que a lei revogue o princípio constitucional da eficiência.
- III.** O princípio da supremacia do interesse público e o princípio da legalidade estão implicitamente previstos na Constituição Federal.

Assinale:

- a) se apenas a afirmativa **I** estiver correta.
- b) se apenas a afirmativa **II** estiver correta.
- c) se apenas a afirmativa **III** estiver correta.
- d) se apenas as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.
- e) se apenas as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1018231

IDECAN - Ana TI (UNIVASF)/UNIVASF/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

57) De acordo com a Constituição Federal, a Administração Pública deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sobre os princípios citados, assinale a alternativa correta.

- a) O princípio da impessoalidade tem como objetivo coibir o desvio de finalidade na prática dos atos administrativos, impedindo que terceiros sejam beneficiados por tais atos.
- b) O princípio da legalidade administrativa informa que o administrador público poderá fazer tudo aquilo que não for proibido em lei.
- c) O princípio da moralidade administrativa não vincula o Poder Judiciário, o qual não possui a função típica de administrar.
- d) O princípio da eficiência depende da edição de norma infraconstitucional para a sua aplicação.
- e) O princípio da publicidade orienta que o Governo Federal aplique 5% (cinco por cento) de sua receita corrente líquida em ações de marketing.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1018468

IDECAN - Ass Adm (UNIVASF)/UNIVASF/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

58) Sobre os princípios da Administração Pública, analise os itens a seguir:

- I.** Princípio da legalidade.
- II.** Princípio da publicidade.
- III.** Princípio da impessoalidade.
- IV.** Princípio da moralidade.
- V.** Princípio da eficiência.

Assinale

- a) se somente o item **I** estiver correto.
- b) se somente os itens **I** e **III** estiverem corretos.
- c) se somente os itens **I**, **II** e **IV** estiverem corretos.
- d) se somente os itens **I**, **II**, **IV** e **V** estiverem corretos.
- e) se todos os itens estiverem corretos.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1065578

IDECAN - Adm (IF Baiano)/IF Baiano/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

59) A Administração Pública é regida por vários princípios, entre eles, um que impõe ao gestor público que só pratique o ato para cumprir o seu objetivo legal, sendo vedada qualquer prática de ato administrativo sem interesse público ou vantagem para a gestão. Com base neste princípio, a imagem do administrador público não deve ser identificada quando a Administração Pública estiver atuando. Da mesma forma, o administrador deve orientar-se por critérios objetivos e não fazer distinções com base em critérios pessoais. Tais informações tratam do princípio da

- a) impessoalidade.
- b) legalidade.
- c) moralidade.
- d) proporcionalidade.
- e) publicidade.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1065586

IDECAN - Adm (IF Baiano)/IF Baiano/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

60) A respeito dos princípios da Administração Pública, analise as afirmativas a seguir:

- I. O princípio da finalidade reflete a ideia de descentralização da administração, em que se criam entidades para o desempenho de finalidades específicas, como autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.
- II. O administrador público só poderá fazer o que a lei determinar; a atuação do estado deve ser pautada pela lei para evitar arbitrariedades.
- III. Os princípios da impessoalidade e da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, mesmo não expressos no texto da Constituição Federativa do Brasil de 1988, são aceitos pela doutrina administrativa.

Assinale

- a) se somente a afirmativa I estiver correta.
- b) se somente a afirmativa II estiver correta.
- c) se somente a afirmativa III estiver correta.
- d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- e) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/563300

IDECAN - Ag Fisc (CREF 5)/CREF 5/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

61) Quanto aos princípios constitucionais aplicáveis à administração pública direta e indireta, é **correto** afirmar que:

- a) O princípio da moralidade foi acrescentado à Constituição Federal apenas em 1998 e determina a conduta proba e honesta dos agentes públicos.
- b) O princípio da publicidade determina a obrigatoriedade de transparência dos atos da administração pública direta, sendo facultativo para as entidades indiretas.
- c) As entidades da administração indireta sujeitam-se à pessoalidade, enquanto os órgãos da administração direta estão sujeitos ao princípio da impessoalidade.
- d) A administração pública direta e indireta deve obedecer ao princípio da eficiência, devendo buscar resultados satisfatórios na prestação dos serviços públicos.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/596723

IDECAN - Aux TP (CRO AL)/CRO AL/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

62) Sobre noções de Direito Administrativo, pode-se afirmar que o princípio da moralidade exige

- a) o alcance de metas de eficiência e resultados.
- b) a publicação de todos os atos administrativos.
- c) que os atos administrativos sejam previstos em lei.
- d) a conduta ética, proba e honesta dos agentes públicos.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/596734

IDECAN - Aux TP (CRO AL)/CRO AL/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

63) A Administração Pública deve observar determinados princípios, sendo correto afirmar que o princípio da

- a) Legalidade comporta exceções.
- b) Publicidade comporta exceções.
- c) Moralidade prevalece sobre o da legalidade.
- d) Legalidade prevalece sobre o da moralidade.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/600101

IDECAN - Adv (CM Cel Fabr)/CM Cel Fabriciano/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

64) O *caput* do Artigo 37 da Lei Maior enumera os princípios básicos da Administração Pública, sendo eles o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sobre os princípios constitucionais e infraconstitucionais da atividade administrativa, assinale a alternativa correta.

- a) Em decorrência do princípio da impessoalidade, é vedado tratamento discriminatório aos administrados que se encontrem nas mesmas situações.
- b) Em razão do princípio da proporcionalidade ao administrador, somente é franqueado o que estiver permitido por lei, já que a atuação administrativa encontra-se subordinada de forma indelével à vontade legal.
- c) Todos os demais princípios decorrem do princípio da publicidade, que se revela essencial num Estado Democrático de Direito, regime político que visa estabelecer um razoável equilíbrio entre os direitos da pessoa e os direitos da sociedade.
- d) O princípio da eficiência censura a atuação amadorística do agente público que, no exercício de sua função, deve imprimir incansável esforço pela consecução do melhor resultado possível e o máximo proveito independente dos recursos humanos e financeiros.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/603061

IDECAN - TcLg (CM Natividade)/CM Natividade (RJ)/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

65) Sobre princípios do direito, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Pelo princípio da legalidade administrativa, o administrador pode fazer tudo aquilo que a lei não proibir.
- b) O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional.
- c) O princípio da supremacia estabelece privilégios jurídicos e um patamar de superioridade do interesse público sobre o particular.
- d) O princípio da moralidade exige que a administração e seus agentes atuem em conformidade com princípios éticos aceitáveis socialmente.

Gabarito: A

www.teccursos.com.br/questoes/428059

IDECAN - Proc (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

66) Nos termos da doutrina do Direito Administrativo, são princípios aplicáveis à Administração Pública que equivalem entre si, **EXCETO**:

- a) Eficiência / efetividade.
- b) Moralidade / probidade.
- c) Impessoalidade / finalidade.
- d) Razoabilidade / proporcionalidade.

Gabarito: A

www.teccursos.com.br/questoes/598655

IDECAN - Ag TA (UERN)/UERN/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

67) A vedação de que conste, em peças publicitárias do Estado, nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal do agente público, vincula-se especificamente ao princípio constitucional expresso da

- a) eficiência.
- b) publicidade.
- c) razoabilidade.
- d) impessoalidade.

Gabarito: D

www.teccursos.com.br/questoes/598717

IDECAN - Tec NS (UERN)/UERN/Analista de Sistemas/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

68) Quanto aos princípios básicos do Direito Administrativo, é correto afirmar que o princípio da

- a) razoabilidade foi acrescentado ao texto constitucional a partir da reforma gerencial do Estado.
- b) legalidade possui *status* de norma supranacional, por isso prevalece sobre o princípio da moralidade.
- c) publicidade determina a transparência e a divulgação de todos os atos administrativos no Diário Oficial.
- d) moralidade liga-se aos costumes, por isso, é extraído da disciplina interna da própria Administração Pública.

Gabarito: D

www.teccursos.com.br/questoes/2753311

IDECAN - Ana EMQ (INMETRO)/INMETRO/Ciências Contábeis/2015

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

69) "Relaciona-se melhor utilização dos recursos para atender ao interesse público. Pode ser definido(a) como a coerência dos meios em relação com os fins visados, e se traduz no emprego de meios para obtenção de um máximo de resultados positivos para o serviço público e satisfatório no atendimento das necessidades da comunidade e seus membros. Trata-se do(a) _____ na Administração Pública." Assinale a alternativa que completa **corretamente** a afirmativa anterior.

- a) eficácia
- b) controle
- c) avaliação
- d) eficiência
- e) efetividade

Gabarito: D

www.teccursos.com.br/questoes/3333321

IDECAN - Aud FEA (ADAGRI)/ADAGRI/Engenheiro Agrônomo/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

70) Esse princípio exige que o ato seja praticado sempre com finalidade pública. O administrador não pode buscar outro objetivo ou praticá-lo com interesse próprio ou de terceiros. Nesse sentido, o texto refere-se ao princípio da

- a) Regularidade.
- b) Impessoalidade.
- c) Indisponibilidade.
- d) Eficiência.

Gabarito: B

www.teccursos.com.br/questoes/2827714

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

71) Impõe a todo agente público a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. Não basta que a função administrativa seja desempenhada com legalidade, igualmente relevante é a produção de resultados positivos para o serviço público e satisfatórios ao atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. Apresenta-se em dois aspectos: pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr melhores resultados; e em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração, também como o mesmo objetivo de alcançar melhores resultados na prestação do serviço público.

O texto diz respeito ao princípio da

- a) eficiência.
- b) autotutela.
- c) segurança jurídica.
- d) continuidade dos serviços públicos.
- e) razoabilidade e da proporcionalidade.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2987203

IDECAN - PP (SAP CE)/SAP CE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

72) Dentre os princípios implícitos da Administração Pública, está o chamado princípio da proporcionalidade, o qual pode ser subdividido corretamente nos critérios de

- a) adequação, moralidade e impessoalidade.
- b) necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito.
- c) necessidade, publicidade e proporcionalidade em sentido amplo.
- d) adequação, legalidade e proporcionalidade em sentido amplo.
- e) isonomia, adequação e moralidade.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3437992

IDECAN - Ana EMQ (INMETRO)/INMETRO/Governança Pública, Gestão e Suporte em Legislação/Área 06/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

73) De acordo com o que expõe Carvalho Filho (2006), para a decadência e a prescrição são considerados fatos jurídicos através dos quais a ordem jurídica confere especial destaque ao Princípio da

- a) Transparência.
- b) Segurança Jurídica.
- c) Continuidade dos Serviços Públicos.
- d) Indisponibilidade do Interesse Público.
- e) Discricionariedade dos Atos Administrativos.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2284069

IDECAN - Sold (PM CE)/PM CE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

74) São considerados exemplos de princípios aplicáveis à Administração Pública:

- I. princípio da proporcionalidade.
- II. princípio da indisponibilidade do interesse público.
- III. princípio do julgamento subjetivo.
- IV. princípio da oficialidade.
- V. princípio da verdade absoluta.

Está(ão) correto(s) apenas o(s) item(ns):

- a) I, II e IV.
- b) II, III e V.
- c) I e II.
- d) I, II, IV e V.
- e) II, III e IV.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2687387

IDECAN - GCM (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

75) Sabe-se que o Direito Administrativo possui diversos princípios que regem a atuação da Administração Pública. Por exemplo, quando a Administração Pública reconhece a prescrição de infração disciplinar cometida pelo servidor público, livrando-o da respectiva punição, pode-se afirmar que

- a) foi respeitado o princípio da instrumentalidade das formas.
- b) foi violado do princípio da legalidade.
- c) foi respeitado o princípio da segurança jurídica.
- d) foi violado o princípio da moralidade administrativa.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2735865

IDECAN - GC (Pref Serra)/Pref Serra (ES)/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

76) A Administração Pública negou a servidor público o direito de ser assistido por advogado em determinado processo administrativo, muito embora fosse legalmente obrigatória tal representação. Nesse caso, foi violado o princípio da(o)

- a) motivação.

- b) moralidade.
- c) publicidade.
- d) devido processo legal.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/128822

IDECAN - Of (PM MS)/PM MS/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

77) Diferentemente das empresas e cidadãos em geral, a Administração Pública tem que contratar a execução de obras públicas através de licitações, as quais evitam a ocorrência de lesões aos interesses e cofres públicos. Pode-se afirmar, portanto, que o dever de licitar é uma decorrência direta deste princípio implícito da Administração Pública:

- a) Princípio da moralidade administrativa.
- b) Princípio da indisponibilidade do interesse público.
- c) Princípio da continuidade do serviço público.
- d) Princípio da publicidade.
- e) Princípio do devido processo legal.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/128830

IDECAN - Of (PM MS)/PM MS/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

78) Assinale abaixo a única alternativa que contempla três princípios basilares do processo administrativo disciplinar:

- a) princípios da culpabilidade, da pessoalidade e da individualização da pena.
- b) princípios da plenitude de defesa, da adequação da pena e da impessoalidade.
- c) princípios da responsabilização objetiva, da legalidade e da proporcionalidade.
- d) princípios da impessoalidade, da culpabilidade e da plenitude de defesa.
- e) princípios da responsabilização objetiva, da proporcionalidade e da adequação da pena.

Gabarito: Anulada

www.tecconcursos.com.br/questoes/2064089

IDECAN - Aud (IF CE)/IF CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

79) As prerrogativas especiais da Administração Pública de desapropriar, requisitar bens, rescindir unilateralmente contratos administrativos, convocar particulares para prestar serviços públicos decorrem do princípio

- a) da finalidade pública.
- b) da eficiência.
- c) da reserva do possível.
- d) da legalidade.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1041722

IDECAN - Adm (IF PB)/IF PB/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

80) A preocupação com as ações éticas na administração pública tem crescido cada vez mais, e a publicidade dos atos públicos gera um controle maior, também, por parte da sociedade. Considera-se que a corrupção pública é, provavelmente, o melhor exemplo de falta de ética dentro da administração pública. São tipos de corrupção pública:

- a) O suborno, a extorsão, o peculato, o nepotismo, a compra de votos e o patrimonialismo.
- b) Os parâmetros éticos não claros, refletidos num marco ilegal.
- c) Prometer vantagem devida quando uma área trabalha uma tratativa com fornecedores.
- d) O exercício ilícito, a busca por culpados e a negação de atos cometidos.
- e) A falta de ética pessoal e cívica.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1065583

IDECAN - Adm (IF Baiano)/IF Baiano/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

81) O particular não pode invocar a exceção de contrato não cumprido em desfavor da Administração Pública. Assinale a alternativa que contenha o princípio administrativo que fundamenta este direcionamento.

- a) princípio da auto-tutela
- b) princípio da presunção de legitimidade
- c) princípio da continuidade do serviço público
- d) princípio da razoabilidade
- e) princípio da eficiência

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/676511

IDECAN - Proc Prev I (IPC)/IPC/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

82) Preencha corretamente a lacuna:

No direito administrativo, o princípio da _____ permite que a Administração Pública anule seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogue-os, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial:

- a) Indisponibilidade do interesse público.
- b) Supremacia do interesse público.
- c) Proporcionalidade.
- d) Autotutela.

Gabarito: D

www.teconconcursos.com.br/questoes/1050725

IDECAN - AgTrib (Ten Ananias)/Pref Tenente Ananias/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

83) Sobre os princípios fundamentais da Administração pública, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade se encontram expressos no texto constitucional.
- b) O princípio da continuidade dos serviços públicos é um princípio implícito, decorrente do regime de direito público a que eles estão sujeitos.
- c) O princípio da autotutela, também denominado princípio de autotutela administrativa, pode ser, dependendo do caso, uma verdadeira prerrogativa ou poder-dever da administração pública.
- d) O princípio da eficiência está explícito no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável a toda atividade administrativa de todos os Poderes de todas as esferas da Federação.

Gabarito: A

www.teconconcursos.com.br/questoes/1107917

IDECAN - SProc (Manhumirim)/Pref Manhumirim/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

84) O Princípio Administrativo segundo o qual a Administração Pública pode controlar os seus próprios atos, independente de intervenção do Poder Judiciário, é chamado de:

- a) Tutela.
- b) Autotutela.
- c) Especialidade.
- d) Segurança jurídica.

Gabarito: B

www.teconconcursos.com.br/questoes/3403640

IDECAN - Ass C&T (CNEN)/CNEN/Técnico em Secretariado/2014

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

85) "A Administração tem o dever de zelar pela legalidade e eficiência dos seus próprios atos. É por isso que se reconhece à Administração o poder e o dever de anular seus próprios atos praticados com infração à lei ou declarar sua nulidade." Esse princípio básico do direito administrativo é conhecido como

- a) finalidade.
- b) autotutela.
- c) razoabilidade.
- d) presunção de legitimidade.
- e) continuidade dos serviços públicos.

Gabarito: B

www.teconconcursos.com.br/questoes/3502299

IDECAN - Ass Adm (EMPARN)/EMPARN/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceito de Atos Administrativos

86) Conforme a doutrina majoritária, assinale o conceito de ato administrativo.

- a) Manifestação bilateral da vontade da Administração Pública que visa à celebração de contratos administrativos.
- b) Manifestação unilateral pela Administração Pública, que entre outros fins pode adquirir, extinguir e declarar direitos aos administrados ou a si própria.
- c) Ato praticado exclusivamente pelo Poder Judiciário com a finalidade de aplicar sanções administrativas.
- d) Decisão conjunta entre a Administração Pública e o administrado para resolver conflitos administrativos.
- e) Ato normativo elaborado pelo Poder Legislativo com efeitos vinculantes para a Administração Pública.

Gabarito: B

www.teconconcursos.com.br/questoes/3531641

IDECAN - ATAS (SESAP RN)/SESAP RN/Administrativa/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceito de Atos Administrativos

87) Manifestação ou declaração unilateral da Administração Pública, ou de particulares que estejam no exercício de prerrogativas públicas, em conformidade com o interesse público, aptos a produzir efeitos jurídicos na esfera administrativa, estando sujeitos ao regime jurídico de direito público e ao controle do Poder Judiciário. Acerca disso, o texto refere-se ao conceito de

- a) atos da administração.
- b) atos da administração pública.
- c) fatos administrativos.
- d) atos administrativos.

e) atos privados.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3531642

IDECAN - ATAS (SESAF RN)/SESAF RN/Administrativa/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceito de Atos Administrativos

88) Atos praticados pela Administração desprovidos de manifestação de vontade cuja natureza é meramente executória, que consiste nos eventos da natureza, não decorrentes da manifestação ou declaração administrativa, que não são aptos a produzir efeitos no âmbito do Direito Administrativo. Nesse sentido, o texto refere-se ao conceito de

- a) fatos administrativos.
- b) atos da administração.
- c) atos administrativos.
- d) atos privados.
- e) atos da administração pública.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2987221

IDECAN - PP (SAP CE)/SAP CE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceito de Atos Administrativos

89) O ato administrativo é uma manifestação de vontade apta a gerar efeitos jurídicos, produzida no exercício da função administrativa. Sobre os atos administrativos, assinale a alternativa verdadeira.

- a) Particulares, tais como organizações da sociedade civil, podem praticar atos administrativos quando se encontram na gestão de bens, pessoal e recursos estatais.
- b) Licenças são exemplos de ato administrativo geral, aplicável a um número indeterminado de sujeitos, tal como a licença ambiental.
- c) Particulares, tais como aqueles que pleiteiam direitos junto à Administração, podem praticar atos administrativos, pois tais atos são manifestações de vontade funcionalizada.
- d) Contratos administrativos são exemplos de ato bilateral, resultante da conjugação de vontades distintas, mas que se fundem para gerar um ato único, tal como o consórcio público.
- e) Particulares, tais como aqueles que formulam propostas para uma licitação, podem praticar atos administrativos pois tais atos produzem efeitos no âmbito da Administração Pública.

Gabarito: Anulada

www.tecconcursos.com.br/questoes/2582058

IDECAN - GM (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceito de Atos Administrativos

90) Assinale abaixo a única entidade que não tem competência para expedir atos administrativos:

- a) Autarquia.
- b) Associação pública.
- c) Partido político.
- d) Empresa pública.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/722391

IDECAN - Proc (CRF SP)/CRF SP/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceito de Atos Administrativos

91) Na doutrina do Direito Administrativo brasileiro, quanto a atos e fatos administrativos é correto afirmar que:

- a) Todo fato administrativo é fato jurídico.
- b) Algum fato administrativo é fato jurídico.
- c) Nenhum ato administrativo é ato jurídico.
- d) Nenhum ato administrativo é fato jurídico.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/428021

IDECAN - ACI (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceito de Atos Administrativos

92) Os fatos administrativos não têm a finalidade de produzir efeitos jurídicos, eles apenas consubstanciam a implementação material de atos administrativos, de decisões ou de determinações administrativas. A respeito de atos administrativos, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) O Poder Judiciário e o Poder Legislativo: não podem editar atos administrativos.
- b) Atos administrativos: não se confundem com atos políticos ou atos de governo, pois estes são atos da administração pública em sentido amplo, praticados em obediência direta a dispositivo constitucional.
- c) Ato administrativo: manifestação ou a declaração da administração pública que tenha por fim a produção de efeitos jurídicos em conformidade com o interesse público e sob o regime predominante de direito público.
- d) No exercício da atividade pública, existem três distintas categorias de atos que podem ser reconhecidas, cada qual sendo ato típico de um dos poderes do Estado: atos legislativos (elaboração de normas primárias); atos judiciais (exercício da jurisdição); e, atos administrativos (atos típicos do poder executivo no exercício de suas funções próprias).

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/598658

IDECAN - Ag TA (UERN)/UERN/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceito de Atos Administrativos

93) Em relação ao conceito e aos requisitos de validade do ato administrativo, é correto afirmar que

- a) o ato administrativo válido prescinde de motivo e finalidade.
- b) a ausência de motivação sempre invalida o ato administrativo.
- c) a realização material da administração pública é um ato administrativo.
- d) o ato administrativo é a manifestação de vontade da administração pública.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3969603

IDECAN - Adv (PROCON RJ)/PROCON RJ/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

94) Os menores de dezoito anos são, legalmente, proibidos de dirigir veículos. No Estado do Rio de Janeiro, a autoridade de trânsito competente emite várias autorizações para que menores de dezoito anos possam dirigir veículos, desde que haja o consentimento dos responsáveis legais. Com base nos fatos narrados, marque a afirmativa que corresponda ao elemento do ato administrativo viciado.

- a) Objeto.
- b) Finalidade.
- c) Competência.
- d) Forma.
- e) Motivo.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3502300

IDECAN - Ass Adm (EMPARN)/EMPARN/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

95) respeito dos atos administrativos, assinale a alternativa que indica quais são seus elementos ou requisitos de validade.

- a) Competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
- b) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- c) Conveniência, oportunidade, discricionariedade, vinculação e hierarquia.
- d) Competência, legalidade, tipicidade, autoexecutoriedade e imperatividade.
- e) Motivo, objeto, finalidade, legalidade e publicidade.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3531643

IDECAN - ATAS (SESAP RN)/SESAP RN/Administrativa/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

96) Atribuição normativa conferida ao agente público para o desempenho das funções específicas relacionadas ao seu cargo ou emprego público, definida por lei ou constitucionalmente. Acerca disso, o texto refere-se ao elemento do ato administrativo denominado de

- a) Finalidade.
- b) Forma.
- c) Motivo.
- d) Objetivo.
- e) Competência.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3531647

IDECAN - ATAS (SESAP RN)/SESAP RN/Administrativa/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

97) Objetivo que se busca alcançar com a prática do ato administrativo que pode ser dividida em geral e específica. Geral ou mediata: será sempre o interesse público; e específica ou imediata é o fim pretendido pela lei que regulamenta o ato administrativo editado. Acerca disso, o texto refere-se ao elemento do ato administrativo denominado de

- a) Forma.
- b) Finalidade.
- c) Motivo.
- d) Objeto.
- e) Competência.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2897573

IDECAN - Ass Proc (PGE BA)/PGE BA/Temporário/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

98) Leia os trechos a seguir:

[...] é o círculo definido por lei dentro do qual podem os agentes exercer legitimamente sua atividade [...]. É instituto que se funda: "[...] na necessidade de divisão do trabalho, ou seja, na necessidade de distribuir a intensa quantidade de tarefas decorrentes de cada uma das funções básicas (legislativa, administrativa ou jurisdicional) entre os vários agentes do Estado, e é por esse motivo que o instituto é estudado dentro dos três Poderes de Estado, incumbidos, como se sabe, do exercício daquelas funções.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. Grupo GEN, 2023, p. 92.

[...] é a prerrogativa atribuída pelo ordenamento jurídico às entidades administrativas e aos órgãos públicos, habilitando os respectivos integrantes (agentes públicos)

para o exercício da função pública.

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Curso de Direito Administrativo**. Grupo GEN, 2023, p. 300.

A temática abordada em ambos os textos se relaciona a(à)

- a) entidades paraestatais.
- b) um dos elementos do ato administrativo.
- c) normas sobre os subsídios dos servidores públicos.
- d) pressupostos para configuração de improbidade administrativa.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3032435

IDECAN - Ag TA (UERN)/UERN/Auxiliar Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

99) "Os requisitos, também chamados de elementos do ato administrativo são aqueles que constituem a sua formação: competência, finalidade, forma, motivo e objeto", leciona a tradicional teoria administrativista.

Assinale a alternativa que contém elementos do ato administrativo que são apenas de caráter vinculado.

- a) Competência e objeto.
- b) Competência e motivo.
- c) Forma e motivo.
- d) Finalidade e forma.
- e) Forma e objeto.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2195837

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

100) Os atos praticados pela Administração Pública, os denominados atos administrativos, são dotados de importantes requisitos, como os listados nas alternativas a seguir, **à exceção de uma**.

Assinale-a.

- a) Objeto
- b) Motivo
- c) Finalidade
- d) Competência
- e) Interesse

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2196941

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Analista Judicial/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

101) Nas alternativas a seguir, estão listados elementos do ato administrativo, à exceção de uma.

Assinale-a.

- a) competência e forma
- b) motivação e ponderação
- c) finalidade e objeto
- d) motivo e finalidade
- e) competência e objeto

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1714950

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

102) O delegado Madeira foi, durante mais de 20 anos, titular da Delegacia de Repressão a Fraudes Fiscais (DRFF), tendo passado a atuar, no dia 1º de janeiro de 2021, na Delegacia de Proteção à Mulher (DPM). Ocorre que, no dia 15 de janeiro de 2021, o servidor Francisco de Assis o procurou para assinar uma nomeação de cargo comissionado vinculado à DRFF, que se encontrava pendente desde o dia 10 de dezembro de 2020.

Nesse caso, é correto afirmar que

- a) como a nomeação estava pendente há mais de trinta dias, o delegado Madeira deve assinar o ato de nomeação e submetê-lo ao Diretor de Gestão Interna da Polícia Civil.
- b) considerando que a assinatura estava pendente há mais de trinta dias, o delegado Madeira deve solicitar a revogação do ato de nomeação para, ato contínuo, assiná-la.
- c) o delegado Madeira deve assinar o ato de nomeação, já que se trata de ato ainda vinculado à sua competência legal.
- d) além de ser competente para assinar o ato de nomeação, o delegado Madeira pode realocar o cargo comissionado na DPM.
- e) o delegado Madeira está proibido de assinar o ato de nomeação, sob pena de viciar tal ato administrativo.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1716587

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

103) Analise as afirmativas a seguir, a respeito dos elementos e pressupostos dos atos administrativos:

- I.** Os pressupostos de existência do ato administrativo, como, por exemplo, o objeto, são indispensáveis para a existência de um ato administrativo.
- II.** O motivo é um pressuposto formalístico de existência do ato administrativo.
- III.** A finalidade é um elemento finalístico do ato administrativo, mas não é seu pressuposto de validade.

Assinale

- a) se apenas a afirmativa **I** estiver correta.
- b) se apenas a afirmativa **II** estiver correta.
- c) se apenas a afirmativa **III** estiver correta.
- d) se apenas as afirmativas **I** e **III** estiverem corretas.
- e) se apenas as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.

Gabarito: Anulada

www.tecconcursos.com.br/questoes/2063845

IDECAN - Ass (IF CE)/IF CE/Administração/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

104) Em relação aos aspectos do ato administrativo, analise as afirmativas a seguir:

- I.** Na delegação, o agente repassa para outro agente (de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior) a competência para a prática de um ato.
- II.** A avocação pode se dar tanto de competência de agente de nível hierárquico superior ou inferior.
- III.** Na avocação, o agente busca para si a competência de outro agente.

Assinale

- a) se apenas as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.
- b) se apenas as afirmativas **I** e **III** estiverem corretas.
- c) se apenas as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.
- d) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/596735

IDECAN - Aux TP (CRO AL)/CRO AL/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

105) A manifestação de vontade da Administração Pública denomina-se ato administrativo. Um dos elementos de validade do ato administrativo é a

- a) forma escrita.
- b) motivação do ato.
- c) objeto não vedado em lei.
- d) finalidade de interesse público.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/427964

IDECAN - Ana AL (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

106) São requisitos de validade ou elementos dos atos administrativos:

- a) Completude, finalização, forma, motivo e objeto.
- b) Competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
- c) Competência, finalidade, forma, motivo e objetividade.
- d) Complementariedade, finalidade, formação, motivo e objeto.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/428064

IDECAN - Proc (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

107) Quanto aos elementos de validade do ato administrativo, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) O elemento "motivo" do ato administrativo também pode ser denominado "fundamento" do ato e não se confunde com o termo "motivação".
- b) O elemento "finalidade" do ato administrativo corresponde ao atendimento do interesse público, neste sentido, é análogo ao princípio da impessoalidade.
- c) Quando um ato administrativo é praticado por agente subordinado àquele que detém a atribuição funcional, diz-se que o ato sofre de vício de "capacidade".
- d) Nos atos discricionários, a "competência", a "forma" e a "finalidade" são vinculadas, já que para estes elementos não há escolha de conveniência ou oportunidade.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/598718

IDECAN - Tec NS (UERN)/UERN/Analista de Sistemas/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

108) Em relação ao conceito e aos requisitos de validade do ato administrativo, assinale a afirmativa correta.

- a) O motivo do ato administrativo é definido pela doutrina como o efeito mediato da ação do Estado.
- b) O objeto, também denominado conteúdo, corresponde ao efeito imediato que o ato administrativo produz.
- c) O elemento competência compreende uma margem de escolha e oportunidade para o administrador público.
- d) O requisito da finalidade denomina as razões fáticas e jurídicas que determinam a prática do ato administrativo.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2638998

IDECAN - Of (CBM PB)/CBM PB/Administrativo/2015

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

109) Nos termos da doutrina do Direito Administrativo, quanto aos conceitos de ato administrativo vinculado e discricionário, assinale a afirmativa **correta**.

- a) O motivo e a finalidade são elementos de validade sempre vinculados.
- b) O elemento de validade competência é um requisito vinculado do ato administrativo.
- c) A vinculação é a característica do ato que comporta juízo de oportunidade e conveniência.
- d) A discricionariedade impede o controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3398962

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Engenheiro Civil/Júnior/2014

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

110) A doutrina explica que "Ato Administrativo é toda declaração unilateral de vontade do Estado, no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante comandos complementares da lei, expedidos a título de lhe dar cumprimento e sujeitos a controle pelo Poder Judiciário, ficando, assim, excluídos, os atos abstratos e os convencionais".

(Fernanda Marinela. Direito Administrativo. 5. ed. Niterói: Editora Impetus, 2011. p. 253.)

Sobre o tema, analise.

- I. São elementos do ato administrativo: sujeito competente, forma, motivo, objeto e finalidade.
- II. No direito administrativo, o silêncio é considerado como consentimento tácito.
- III. O mérito administrativo, ou seja, a discricionariedade, pode estar no sujeito, na forma e na finalidade.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3502301

IDECAN - Ass Adm (EMPARN)/EMPARN/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

111) Atributos são as características, as qualidades dos atos administrativos, que os distinguem dos demais atos jurídicos, pois são submetidos ao regime jurídico administrativo. Neste contexto, assinale a opção correta.

- a) A imperatividade se impõe aos destinatários dependendo de concordarem ou não com ele, criando-lhes obrigações.
- b) A presunção de legitimidade é um atributo absoluto, não admitindo prova em contrário.
- c) Na tipicidade, o ato administrativo não precisa corresponder a tipos previamente definidos pela lei para produzir os efeitos desejados.
- d) A autoexecutoriedade está presente em todos os atos administrativos, independentemente de previsão legal.
- e) A presunção de legitimidade e veracidade é um atributo que permite que os atos administrativos produzam efeitos imediatos, podendo admitir prova em contrário.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3695235

IDECAN - Ag (DEGASE)/DEGASE/Administrativo/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

112) A Administração Pública, ao exercer suas funções, baseia-se em atributos que conferem aos atos administrativos características específicas. Um desses atributos garante que os atos administrativos possam ser executados diretamente pela Administração, sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário, desde que expressamente previsto em lei ou em situações emergenciais que exijam pronta intervenção estatal. Esse atributo é denominado:

- a) Discricionariedade.
- b) Imperatividade.
- c) Presunção de legitimidade e veracidade.
- d) Tipicidade.
- e) Autoexecutoriedade.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2735868

IDECAN - GC (Pref Serra)/Pref Serra (ES)/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

113) Para que a Administração Pública garanta a posição de supremacia do interesse público sobre o privado, há necessidade de que os atos administrativos tenham de atributos que os diferenciem dos demais atos jurídicos. Nesse contexto, pode-se afirmar que o ato administrativo goza de presunção

- a) relativa de ilegalidade.
- b) absoluta de existência.
- c) relativa de legitimidade.
- d) absoluta de veracidade.

Gabarito: C

www.teconconcursos.com.br/questoes/769352

IDECAN - Adm (AGU)/AGU/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

114) A respeito dos atributos e da classificação dos atos administrativos, assinale a alternativa correta.

- a) Os atributos dos atos administrativos são *numerus clausus*, a saber: autoexecutoriedade e presunção de veracidade.
- b) A presunção de veracidade é atributo presente em todos os atos administrativos, gozando de natureza absoluta (*juris tantum*).
- c) A cobrança de multa aplicada pela Administração Pública é exemplo clássico de ato administrativo provido de autoexecutoriedade.
- d) No ato administrativo complexo, praticam-se dois atos, um principal e outro acessório, sendo que este pode ser pressuposto de validade ou ato complementar do ato principal.
- e) O ato administrativo simples pode ser expressão da vontade de um órgão colegiado.

Gabarito: E

www.teconconcursos.com.br/questoes/676514

IDECAN - Proc Prev I (IPC)/IPC/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

115) Acerca dos atos administrativos, analise os itens abaixo:

- I. A autoexecutoriedade é um atributo específico dos atos administrativos, mas pode não estar presente em determinadas situações;
- II. Os atos regidos exclusivamente pelo direito privado também podem ser considerados atos administrativos, se praticados pela Administração Pública;
- III. Os atos administrativos praticados pelo Poder Judiciário são infensos ao controle jurisdicional;

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Todos estão corretos.

Gabarito: A

www.teconconcursos.com.br/questoes/596725

IDECAN - Aux TP (CRO AL)/CRO AL/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

116) Sobre noções de Direito Administrativo, assinale a alternativa que aponta um atributo do ato administrativo.

- a) Probidade.
- b) Motivação.
- c) Competência.
- d) Imperatividade.

Gabarito: D

www.teconconcursos.com.br/questoes/596737

IDECAN - Aux TP (CRO AL)/CRO AL/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

117) O atributo do ato administrativo pelo qual se compreende a sua execução independentemente de ordem judicial denomina-se:

- a) Tipicidade.
- b) Legalidade.
- c) Imperatividade.
- d) Autoexecutoriedade.

Gabarito: D

www.teconconcursos.com.br/questoes/600099

IDECAN - Adv (CM Cel Fabr)/CM Cel Fabriciano/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

118) O ato administrativo distingue-se de outros atos por ser dotado de características próprias, sendo elas: I. presunção de legitimidade e veracidade; II. autoexecutoriedade ou executoriedade; III. imperatividade; IV. tipicidade e; V. exigibilidade. Sobre a extinção dos atos administrativos e cessação de seus efeitos jurídicos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Anulação é a declaração de invalidade de um ato administrativo ilegítimo ou ilegal.
- b) Revogação é a supressão de um ato administrativo legítimo e eficaz, realizada pela Administração, por não mais lhe convir a sua existência.
- c) O ato de revogação tem natureza vinculada, sendo certo que a Administração pode rever a sua atividade interna e encaminhá-la adequadamente à realização de seus fins específicos.

- d) Caso a Administração não prove a anulação do ato ilegal ou ilegítimo, poderá o interessado pedir ao Judiciário que verifique a ilegitimidade do ato e declare a sua invalidade, através da anulação.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/598656

IDECAN - Ag TA (UERN)/UERN/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

119) Considere que o Estado do Rio Grande do Norte tenha expedido um ato administrativo cujo destinatário é Pedro. Pedro é obrigado a aceitar o ato administrativo, mesmo sem concordar com seus efeitos, por força do atributo da

- a) finalidade.
- b) imperatividade.
- c) executoriedade.
- d) autoexecutoriedade.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/598720

IDECAN - Tec NS (UERN)/UERN/Analista de Sistemas/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

120) "Considere que o Estado do Rio Grande do Norte tenha expedido um ato administrativo determinando certas restrições relativas ao uso de imóvel particular pertencente a João." Acerca dos atributos do referido ato administrativo, é correto afirmar que

- a) a imperatividade não se aplica em face do particular.
- b) competência, forma e finalidade são atributos do referido ato administrativo.
- c) a presunção de legitimidade opera em favor do Estado do Rio Grande do Norte.
- d) as restrições só podem ser impostas mediante ordem judicial expedida contra João.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3531648

IDECAN - ATAS (SESAP RN)/SESAP RN/Administrativa/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

121) Atos dotados de generalidade e abstração, não possuindo destinatários específicos e que em regra, não podem inovar no ordenamento jurídico. Nesse sentido, o texto refere-se à espécie de ato administrativo denominado de

- a) Punitivo.
- b) Ordinatório.
- c) Negocial.
- d) Enunciativo.
- e) Normativo.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3531649

IDECAN - ATAS (SESAP RN)/SESAP RN/Administrativa/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

122) Atos administrativos internos que possuem a finalidade de organizar a atividade administrativa nos órgãos e entidades públicas e que decorrem do poder hierárquico. Nesse sentido, o texto refere-se à espécie de ato administrativo denominado de

- a) Punitivo.
- b) Negocial.
- c) Ordinatório.
- d) Enunciativo.
- e) Normativo.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3531738

IDECAN - ATAS (SESAP RN)/SESAP RN/Administrativa/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

123) Instrumento jurídico que desdobra em subunidades administrativas os órgãos e unidades relacionados na estrutura regimental ou no estatuto, especifica suas respectivas competências e define as atribuições de seus dirigentes. Nesse sentido, o texto refere-se ao documento denominado de:

- a) Contrato Social.
- b) Estatuto.
- c) Portaria.
- d) Regimento Interno.
- e) Instrução Normativa.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827635

IDECAN - Ag MU (João Pessoa)/Pref João Pessoa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

124) Ato administrativo discricionário e precário pelo qual a Administração Pública consente que o particular execute serviço de utilidade pública ou utilize privativamente bem público. A discricionariedade e a precariedade são caracterizadas pela circunstância de que a Administração Pública pode sopesar critérios administrativos para

expedição do ato administrativo, bem como pelo fato de que não se confere ao particular o direito à continuidade de executar o serviço ou utilizar o bem.

Assinale a alternativa que corresponde ao ato administrativo descrito pelo enunciado.

- a) Parecer.
- b) Decreto.
- c) Visto.
- d) Permissão.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827657

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

125) Ato vinculado e unilateral, por meio do qual, a Administração Pública confere ao interessado consentimento para o desempenho de determinada atividade. Algumas atividades somente são exercidas de forma legítima pelo particular quando autorizado pelo Poder Público, que o faz exercendo seu poder de polícia fiscalizatório, mediante o qual verifica, em cada caso, existir ou não óbices legais ou administrativos para o desempenho da atividade reivindicada.

O texto acima corresponde ao ato administrativo identificado por

- a) visto.
- b) parecer.
- c) licença.
- d) aprovação.
- e) permissão.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2897279

IDECAN - Ana Proc (PGE BA)/PGE BA/Apoio Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

126) Alguns atos administrativos se caracterizam pela participação de duas autoridades, em que a primeira autoridade se manifesta e, conseqüentemente, surge a obrigação da outra autoridade também se manifestar. Esse é o chamado efeito prodrômico, que ocorre nos atos administrativos

- a) compostos, apenas.
- b) complexos, apenas.
- c) simples ou complexos.
- d) complexos ou compostos.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2897560

IDECAN - Ass Proc (PGE BA)/PGE BA/Temporário/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

127) Considere o excerto a seguir:

Processo administrativo preliminar que visa apurar a existência de indícios quanto à infração funcional e à respectiva autoria, caracterizando-se pela inquisitorialidade e não litigiosidade, uma vez que não tem como objetivo principal a aplicação de sanção ao agente. Seu objetivo é somente buscar elementos que servirão de fundamento para instauração do futuro processo disciplinar principal

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Curso de Direito Administrativo**. Grupo GEN, 2023, p. 365.

O referido processo administrativo caracteriza um(a)

- a) parecer público.
- b) decisão coordenada.
- c) termo de declaração.
- d) sindicância administrativa.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2903691

IDECAN - APIU (IPLANFOR)/IPPLAN/Área 16: Jurídica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

128) A descrição de "ato administrativo mediante o qual a Administração Pública confere licença ou autorização para prática de ato ou exercício de atividade sujeitos ao poder de polícia do Estado; sendo a forma ou o revestimento exterior do ato de licença ou autorização, quais são considerados conteúdos do ato" é característica do

- a) o visto.
- b) o parecer.
- c) o alvará.
- d) o decreto.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2987224

IDECAN - PP (SAP CE)/SAP CE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

129) Os atos administrativos podem ser normativos, enunciativos, ordinatórios, punitivos ou de controle. Sobre o ato de homologação, assinale a alternativa que apresente sua correta definição.

- a) É um ato ordinatório, unilateral e discricionário, pelo qual se exerce a gestão a posteriori do ato administrativo.
- b) É um ato enunciativo, bilateral e discricionário, pelo qual se faculta ao particular a execução de serviço público.
- c) É um ato ordinatório, unilateral e vinculado, pelo qual a Administração faculta àquele que preencha os requisitos legais o exercício de uma atividade.
- d) É um ato de controle, unilateral e vinculado, pelo qual se manifesta formal aprovação a ato jurídico pretérito.
- e) É um ato de controle, bilateral e vinculado, pelo qual órgãos consultivos da Administração emitem apreciação sobre assuntos de sua competência.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2987226

IDECAN - PP (SAP CE)/SAP CE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

130) Sobre os temas validade, eficácia e autoexecutoriedade do ato administrativo, assinale a alternativa correta.

- a) Se um ato administrativo envolve a exigência compulsória do cumprimento de condutas, ele não é eficaz.
- b) Se inexistir condição suspensiva ou termo, por consequência, o ato administrativo é válido.
- c) Se inexistir congruência entre o mundo fenomênico e o modelo contido na norma, o ato administrativo é inválido.
- d) Se um ato administrativo não preenche todas as suas exigências legais, por consequência, é ineficaz.
- e) Se envolve o impedimento concreto da prática de certos atos pelos particulares, o ato administrativo não é eficaz.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3026687

IDECAN - Ana Jur (Pref Teresina)/Pref Teresina/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

131) Sâmia, líder comunitária e ativista social, solicitou ao Município de Teresina o fechamento de um dos quarteirões/ quadras da Rua das Flores, a fim de realizar uma atividade social de recreação para crianças. De maneira discricionária, o referido Município permitiu o fechamento da via pública, durante algumas horas em um dia específico da semana. Diante de tal, considerando o Direito Administrativo brasileiro, o ato administrativo praticado pela Prefeitura caracteriza-se como um(a)

- a) apostilamento.
- b) autorização.
- c) licença.
- d) parecer.
- e) visto.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3026696

IDECAN - Ana TA (Pref Teresina)/Pref Teresina/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

132) Após a publicação de um ato administrativo que impõe restrições severas ao uso de espaços públicos municipais, diversos cidadãos questionaram sua legalidade e adequação. Considerando-se o exposto, quanto à sua natureza jurídica, tal ato é classificado como um:

- a) ato punitivo, pois aplica uma penalidade diretamente aos cidadãos.
- b) ato ordinatório, pois visa organizar as funções dentro da administração pública.
- c) ato negocial, pois trata de um acordo de vontades entre a administração e os cidadãos.
- d) ato normativo, pois estabelece regras gerais e abstratas aplicáveis a todos os indivíduos sob sua jurisdição.
- e) ato enunciativo, pois apenas declara uma situação sem ordenar ou permitir uma conduta específica.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3032498

IDECAN - Ag TA (UERN)/UERN/Auxiliar Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

133) Após verificação de atendimento a todos os requisitos para obtenção de licença para construir, o Município de Liberdade concedeu a requerida licença a Pedro dos Anzóis, o qual iniciou a construção de sua casa na rua Z.

Em tal situação, o tipo de ato administrativo concedido pelo Município de Liberdade categoriza-se como um ato administrativo

- a) secundário.
- b) discricionário.
- c) vinculado.
- d) simples.
- e) ordinatório.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2582051

IDECAN - GM (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

134) Com base na classificação dos atos administrativos, considere o seguinte:

Ato Administrativo X é complexo;
Ato Administrativo Y é plúrimo;
Ato Administrativo Z é interno;
Ato Administrativo W é bilateral;

Conclui-se corretamente que:

- a) X pode ser um ato de interdição de estabelecimento.
- b) Y pode ser um ato de concessão de aposentadoria de servidor público.
- c) Z pode ser um parecer.
- d) W pode ser uma autorização para porte de arma de fogo.

Gabarito: Anulada

www.tecconcursos.com.br/questoes/2582059

IDECAN - GM (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

135) Dentre as espécies de atos administrativos, os ofícios e os despachos são considerados:

- a) Atos normativos.
- b) Atos negociais.
- c) Atos ordinatórios.
- d) Atos punitivos.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2597286

IDECAN - GCM (Maracanaú)/Pref Maracanaú/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

136) Acerca da classificação e das espécies dos atos administrativos, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Nos atos complexos, conjuga-se a vontade de dois ou mais órgãos ou autoridades para formar um único ato.
- b) Os chamados atos de império são aqueles praticados em horizontalidade entre a Administração Pública e o particular.
- c) Nos atos compostos, há a figura do ato principal e a do ato acessório.
- d) O ato de cassação de aposentadoria é espécie de ato administrativo punitivo.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2687388

IDECAN - GCM (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

137) Dentre o rol exemplificativo dos atos administrativos, encontra-se o ato de remoção do servidor público, deslocando-o no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. De acordo com a doutrina, tal ato administrativo é considerado discricionário e também pode ser classificado como

- a) Ato enunciativo.
- b) Ato normativo.
- c) Ato punitivo.
- d) Ato ordinatório.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2148237

IDECAN - Asst (IF PA)/IF PA/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

138) Acerca dos atos administrativos complexos, analise as afirmativas a seguir:

- I.** Forma-se o ato administrativo complexo pela conjugação de duas ou mais vontades independentes entre si.
- II.** O ato administrativo complexo tem várias etapas na sua formação, razão pela qual também é chamado de procedimento administrativo complexo.
- III.** No ato administrativo complexo, não existe o atributo da exequibilidade.

É correto o que se afirma

- a) apenas em **I**.
- b) apenas em **I** e **II**.
- c) apenas em **II** e **III**.
- d) em **I**, **II** e **III**.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2202204

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Oficial de Justiça e Avaliador/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

139) Quanto aos atos administrativos vinculados, assinale a alternativa correta.

- a) Os atos vinculados não devem observar quaisquer regramentos legais.
- b) Os atos vinculados não podem ser anulados por desvio de finalidade.
- c) Os atos vinculados dependem de motivação para a sua validade.
- d) Os atos vinculados devem ser expedidos por autoridade competente.
- e) Os atos vinculados não obedecem a qualquer forma.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2252368

IDECAN - Per (DPT BA)/DPT BA/Criminalístico/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

140) Para que o servidor público ocupe regularmente um cargo público, é necessário a prévia posse. Esta, no direito administrativo, é considerada um:

- a) ato normativo.
- b) ato político-jurídico.
- c) fato administrativo.
- d) ato administrativo vinculado.
- e) ato administrativo discricionário.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2311249

IDECAN - TTE (SEFAZ RR)/SEFAZ RR/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

141) Em luto pelo falecimento do seu irmão, o servidor Lauro requereu o afastamento do trabalho por alguns dias. Nesse caso, a Administração Pública deverá analisar o requerimento por meio de:

- a) ato administrativo discricionário.
- b) ato administrativo misto, pois é vinculado quanto à concessão da licença, porém discricionário quanto à quantidade de dias de afastamento.
- c) ato administrativo enunciativo.
- d) ato administrativo político.
- e) ato administrativo vinculado.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3026499

IDECAN - GAS (SEDHAST MS)/SEDHAST MS/Nutrição/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

142) Assinale abaixo a única alternativa que contempla uma espécie de ato administrativo negocial:

- a) parecer.
- b) cassação de aposentadoria.
- c) exoneração a pedido.
- d) advertência.
- e) regimento interno.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1716584

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

143) Considere o seguinte comentário de CARVALHO FILHO: "São atos que a Administração está livre para expungir do mundo jurídico, fazendo cessar efeitos, em decorrência de um critério subjetivo meramente administrativo." Nesse caso, o autor está se referindo a

- a) licenças e homologações.
- b) atos enunciativos.
- c) deliberações e provimentos.
- d) atos revogáveis.
- e) fatos administrativos.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2063831

IDECAN - Ass (IF CE)/IF CE/Administração/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

144) Atos praticados de ofício pelos agentes públicos e impostos coercitivamente aos administrados, em nome do princípio da supremacia do interesse público. Trata-se de atos

- a) de gestão.
- b) de império.
- c) de expediente.
- d) vinculados.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2063839

IDECAN - Ass (IF CE)/IF CE/Administração/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

145) As alternativas a seguir apresentam espécies de atos normativos, **À EXCEÇÃO DE UMA**. Assinale-a.

- a) regulamentos
- b) avisos
- c) portaria
- d) resoluções

Gabarito: Anulada

www.tecconcursos.com.br/questoes/2064087

IDECAN - Aud (IF CE)/IF CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

146) O jurista Hely Lopes Meirelles divide os atos administrativos em cinco espécies: atos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, atos enunciativos ou de pronúncia, e atos punitivos.

Assinale a alternativa que contenha apenas exemplos de atos negociais, conforme a definição do referido doutrinador.

- a) permissão, portaria e instrução
- b) certidão, autorização e parecer normativo
- c) licença, permissão e homologação
- d) instrução, regimento e resolução

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/720998

IDECAN - Ag (CRF SP)/CRF SP/Administrativo/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

147) Decretos são atos administrativos da competência exclusiva do Chefe do Executivo, destinados a prover situações gerais ou individuais, abstratamente previstas, de modo expresso ou implícito, na lei. Esta é a definição clássica, a qual, no entanto, é inaplicável aos decretos:

- a) Singulares.
- b) Autônomos.
- c) Ordenativos.
- d) Regulamentares.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/722108

IDECAN - Cons Dep (CRF SP)/CRF SP/Licitações e Contratos/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

148) Quanto aos atos administrativos, assinale a afirmativa correta.

- a) Dentre os atributos do ato administrativo, destacam-se o sujeito, o conteúdo e a finalidade.
- b) Todos os atos administrativos gozam das características de presunção de legitimidade e de imperatividade.
- c) Quanto às espécies, um ato administrativo negocial não pode ser classificado como enunciativo e vice-versa.
- d) Nenhum ato administrativo discricionário é vinculado, posto que tais classificações são juridicamente opostas.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1105117

IDECAN - Gest (Manhumirim)/Pref Manhumirim/Municipal de Contrato/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

149) Em relação aos atos administrativos, é **correto** afirmar que

- a) todo ato simples é interno.
- b) nem todo ato válido é vinculado.
- c) todo ato de império é discricionário.
- d) alguns atos vinculados são revogáveis.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1105127

IDECAN - Gest (Manhumirim)/Pref Manhumirim/Municipal de Convênio/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

150) "A autorização de uso de bem público é o ato administrativo _____, _____ e _____, pelo qual o Poder Público permite a utilização especial de um bem por um particular de modo privativo, atendendo ao interesse privado, mas sem prejudicar o interesse público." Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente a afirmativa anterior.

- a) unilateral / vinculado / precário
- b) unilateral / discricionário / precário
- c) contratual / vinculado / temporário
- d) bilateral / discricionário / temporário

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/598662

IDECAN - Ag TA (UERN)/UERN/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

151) "Considere que a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, ao apurar um ilícito praticado por um servidor, possa aplicar a pena de advertência ou de suspensão." Nesta hipótese, a penalidade configura ato administrativo

- a) regrado.
- b) precário.
- c) vinculado.
- d) discricionário.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/598722

IDECAN - Tec NS (UERN)/UERN/Analista de Sistemas/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

152) "A Universidade Estadual do Rio Grande do Norte pratica diversos atos administrativos para a realização de sua missão." Assinale a alternativa que apresenta um ato administrativo vinculado.

- a) Realização de um congresso científico.
- b) Concessão de uma aposentadoria por invalidez permanente.
- c) Exoneração de um servidor ocupante de cargo comissionado.
- d) Designação de um servidor para exercer função de confiança.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2638991

IDECAN - Of (CBM PB)/CBM PB/Administrativo/2015

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

153) Nos termos da doutrina do Direito Administrativo, os atos administrativos podem ser classificados em válidos, perfeitos e eficazes. A respeito da classificação e do conceito apresentado, assinale a associação correta.

- a) Imperfeito: ato administrativo com vício quanto ao objeto.
- b) Perfeito: ato administrativo que concluiu seu ciclo de formação.
- c) Imperfeito: ato administrativo praticado com desvio de finalidade.
- d) Perfeito: ato administrativo que não possui vício quanto ao conteúdo.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/370480

IDECAN - Ana Ban (BANDES)/BANDES/Direito/2014

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

154) Em relação aos atos administrativos, analise.

- I.** São exemplos de atos ordinatórios os regulamentos, os decretos, os regimentos e as resoluções.
- II.** São exemplos de atos enunciativos as certidões, a emissão de atestados e os pareceres.
- III.** Os atos punitivos são aqueles que contêm uma sanção imposta pela administração àqueles que infringem disposições legais, regulamentares e ordinatórias de bens e serviços públicos.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- a) **I, II e III.**
- b) **II**, apenas.
- c) **I e II**, apenas.
- d) **I e III**, apenas.
- e) **II e III**, apenas.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3531655

IDECAN - ATAS (SESAP RN)/SESAP RN/Administrativa/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

155) A extinção do ato administrativo quando sobrevém uma nova lei incompatível com a manutenção do ato no mundo jurídico. Nesse sentido, esse ato é denominado de

- a) Nulo.
- b) Anulável.
- c) Caduco.
- d) Convertível.
- e) Revogável.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/4073198

IDECAN - Arq (SECULT PB)/SECULT PB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

156) "(...) é a supressão de um ato administrativo legítimo e eficaz, realizada privativamente pelo ente que o editou utilizando-se da função administrativa, por não mais lhe convir sua existência, em virtude de razões relativas à oportunidade ou conveniência. Concretiza-se mediante a edição de novo ato, discricionário, nos limites da lei. Funda-se no princípio da autotutela, pelo qual a administração dispõe de mecanismos para controlar sua atividade interna visando à consecução dos interesses públicos, sem necessidade do contraditório."

BERWIG, Aldemir. Direito Administrativo. Ijuí: Editora Unijuí, 2019.

Com base no fragmento apresentado, é correto afirmar que se trata de:

- a) Revogação.
- b) Extinção.
- c) Contraposição.
- d) Extinção natural.
- e) Renúncia.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827631

IDECAN - Ag MU (João Pessoa)/Pref João Pessoa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

157) De modo geral, entende-se por ato administrativo a manifestação unilateral de vontade da Administração Pública por meio da qual se cria, modifica, extingue, adquire, resguarda ou declara direitos. Outro efeito jurídico do ato administrativo é a imposição de obrigações para os particulares ou para a própria Administração Pública. O ato administrativo pode, por outro lado, ser extinto, por revogação ou por anulação.

Assinale a alternativa correta acerca da revogação e da anulação do ato administrativo.

- a) Revogação é o ato administrativo discricionário pelo qual a Administração Pública extingue um ato válido, por razões de oportunidade e de conveniência, retirando-o do mundo jurídico.
- b) Anulação significa a perda de efeitos jurídicos do ato administrativo em virtude de norma jurídica superveniente contrária àquela que respaldava a prática do ato.
- c) A anulação do ato administrativo produz efeitos a partir da própria extinção do ato, o que significa que seus efeitos são *ex nunc*.
- d) A revogação do ato administrativo produz efeitos retroativos (*ex tunc*) e impõe o desfazimento de todas as relações jurídicas que se originaram do ato revogado.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2987225

IDECAN - PP (SAP CE)/SAP CE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

158) Em relação à revogação, à anulação e à convalidação dos atos administrativos, é correto considerar que

- a) a revogação é medida privativa da Administração, não podendo o Judiciário revogar um ato por ele praticado, mesmo que no exercício de sua função de gestão de pessoas.
- b) a anulação do ato administrativo pode ser realizada tanto pela Administração Pública quanto pelo Poder Judiciário; por consequência, seus efeitos podem ou não retroagir.
- c) a convalidação pode ocorrer para suprir vício que desnatura o ato; por consequência, seus efeitos não são retroativos.
- d) a revogação do ato administrativo pode ocorrer quando há conveniência e oportunidade administrativa; por consequência, seus efeitos são retroativos.
- e) a convalidação do ato administrativo depende do tipo de vício que o atinge, sendo necessário analisar os seus elementos antes da decisão de convalidar.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2987229

IDECAN - PP (SAP CE)/SAP CE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

159) Sobre a cassação no Direito Administrativo, assinale a alternativa correta.

- a) É um mecanismo, automático, de extinção do ato que o retira do ordenamento jurídico por consequência de razões de interesse público. É exemplo o término do prazo de validade da habilitação para conduzir veículos.
- b) É um mecanismo, automático, de extinção do ato que o retira do ordenamento jurídico por consequência de sua execução material. É exemplo a execução material do guinchamento de veículo extinta após sua execução.
- c) É um mecanismo, não automático, de extinção do ato que o retira do ordenamento jurídico por consequência da sobrevinda de norma legal proibindo situação que o ato autorizava. É exemplo a perda do direito de utilizar imóvel com fins comerciais após lei que transmuta a área em residencial.
- d) É um mecanismo, automático, de extinção do ato que o retira do ordenamento jurídico por consequência de razões de interesse público. É exemplo a extinção do vínculo jurídico, com cunho punitivo.
- e) É um mecanismo, não automático, de extinção do ato que o retira do ordenamento jurídico por consequência da ausência de preenchimento de condição necessária para permanência da vantagem. É exemplo a retirada da habilitação do condutor que se tornou cego.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3032835

IDECAN - Tec NS (UERN)/UERN/Arquiteto/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

160) Ricardo, novo prefeito da cidade Vista Bonita, assim que tomou posse praticou ato administrativo determinando a remoção do servidor público efetivo municipal Marcelo, que foi seu adversário político durante toda a campanha eleitoral.

Diante disso, assinale a alternativa que indica qual deve ser a medida tomada para extinguir o ato administrativo realizado pelo novo prefeito:

- a) Contraposição.
- b) Convalidação.
- c) Caducidade.
- d) Revogação.
- e) Anulação.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3032933

IDECAN - Tec NS (UERN)/UERN/Assistente Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

161) Após a emissão de um ato administrativo por uma autoridade competente para regulamentar horários de funcionamento comercial na cidade, tal ato foi considerado inadequado devido a mudanças significativas no cenário econômico local.

Diante de tal cenário, a medida administrativa a ser tomada é de

- a) anulação do ato por vício de forma.
- b) renúncia aos direitos conferidos pelo ato.
- c) revogação do ato por conveniência e oportunidade.
- d) convalidação do ato para corrigir possíveis ilegalidades.
- e) caducidade do ato devido à alteração das circunstâncias.

Gabarito: C

www.teccconcursos.com.br/questoes/2582053

IDECAN - GM (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

162) Na revogação dos atos administrativos, sabe-se que o administrador, como fundamento, pode se valer de dois critérios clássicos. Dentre as alternativas abaixo, são eles:

- a) Superveniência e ilegalidade.
- b) Conveniência e oportunidade.
- c) Hierarquia e anulabilidade.
- d) Ilegalidade e acessoriedade.

Gabarito: B

www.teccconcursos.com.br/questoes/2582056

IDECAN - GM (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

163) Acerca da revogação e anulação dos atos administrativos, assinale a alternativa correta:

- a) A chamada autotutela, cujo uso não é exclusivo do Poder Executivo, envolve tanto a revogação como a anulação dos atos administrativos.
- b) Todo ato administrativo somente pode ser anulado após prévia autorização do Poder Judiciário.
- c) Sempre que o ato administrativo não puder ser revogado, ele deverá ser anulado.
- d) Apenas os atos administrativos discricionários são passíveis de anulação pela Administração Pública.

Gabarito: A

www.teccconcursos.com.br/questoes/2687389

IDECAN - GCM (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

164) O guarda municipal João, após o cumprimento do período aquisitivo de férias, pediu exoneração do cargo público antes de gozar as férias. Diante de tal situação, a autoridade competente indeferiu o pedido de exoneração e manteve João no serviço público pelo prazo de 30 (trinta) dias sem trabalhar, após o que foi efetivada uma exoneração de ofício. À luz dos conceitos de invalidação, revogação e anulação dos atos administrativos, assinale a alternativa correta.

- a) Como João requereu uma exoneração a pedido, é nulo o ato administrativo de exoneração de ofício na situação em questão.
- b) A autoridade competente deveria ter anulado o pedido de exoneração de João, pois a situação em questão não contempla juízo de conveniência e oportunidade.
- c) Está presente, na situação em questão, uma revogação de ato administrativo.
- d) A autoridade competente agiu corretamente ao invalidar o pedido de exoneração feito por João, pois não seria caso de revogação e nem de anulação de ato administrativo.

Gabarito: A

www.teccconcursos.com.br/questoes/2735867

IDECAN - GC (Pref Serra)/Pref Serra (ES)/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

165) Determinado gestor público, diante de situação de grave calamidade pública, decretou ponto facultativo, por tempo indeterminado, para que servidores públicos comparecessem ao local de trabalho. Ao cessar a situação crítica em questão, haverá corretamente a

- a) anulação do ato administrativo.
- b) cassação do ato administrativo.
- c) revogação do ato administrativo.
- d) encampação do ato administrativo.

Gabarito: C

www.teccconcursos.com.br/questoes/2828363

IDECAN - AFT (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

166) No que tange à extinção dos Atos Administrativos, é correto afirmar que

- a) a revogação ocorre por razões de ilegalidade do ato.
- b) a caducidade resulta da superveniência de norma jurídica que torna incompatível a continuação do ato.
- c) a revogação ocorre por razões de ilegalidade do ato.
- d) a cassação do ato administrativo ocorre quando este se torna inconveniente ou inoportuno.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3026492

IDECAN - GAS (SEDHAST MS)/SEDHAST MS/Nutrição/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

167) Acerca da anulação e da revogação dos atos administrativos, analise as afirmativas a seguir:

- I. A revogação do ato administrativo não está sujeita a modificação pelo Poder Judiciário no tocante à análise específica da conveniência e da oportunidade.
- II. Toda anulação e revogação dos atos administrativos deve respeitar as expectativas de direitos criadas em favor dos administrados.
- III. A anulação do ato administrativo tem efeitos ex nunc, exceto quando há controle jurisdicional.

Assinale:

- a) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- b) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- c) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- d) se nenhuma afirmativa estiver correta.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1716593

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

168) Assinale a alternativa que trate corretamente de situação relacionada com a cassação do ato administrativo.

- a) proibição para a realização de eventos privados em espaços públicos
- b) extinção do contrato administrativo sem culpa do contratado
- c) cancelamento discricionário de licença ambiental
- d) não prorrogação de contrato administrativo por motivo de conveniência e oportunidade
- e) perda do direito de dirigir por excesso de infrações de trânsito

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/736531

IDECAN - Adm (AGU)/AGU/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

169) A respeito dos atos administrativos, assinale a alternativa correta.

- a) Na incidência das normas administrativas sobre os atos administrativos, não é possível a aplicação retroativa de nova interpretação, salvo se restar demonstrado que a antiga interpretação estava em desacordo com o princípio da legalidade.
- b) A licença é exemplo de ato administrativo vinculado, podendo ser revogada quando seu beneficiário descumprir condições estabelecidas para sua manutenção.
- c) A anulação de ato administrativo de que decorra efeito favorável para seu destinatário só é possível se o ato de anulação fosse publicado no prazo de cinco anos contados da data em que o referido ato administrativo foi praticado, salvo comprovada má fé.
- d) Cabe ao Tribunal de Contas da União sustar ato normativo editado por agência reguladora federal que exorbite de seu poder normativo.
- e) O ato administrativo pode ser extinto por decisão do Ministério Público, no exercício do seu controle externo.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1017396

IDECAN - Estag (TRT 5)/TRT 5/Direito/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

170) "São aqueles que possuem vícios que admitem conserto, não obstante tenham sido praticados em desacordo com a legislação aplicável. Em tais casos, por se tratar a ilegalidade presente no ato de vício sanável, ele pode ser convalidado, passando a produzir efeitos regularmente."

(CARVALHO, Matheus. *Manual de Direito Administrativo*. Matheus Carvalho – 3ª. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2016. pág. 285.)

Trata-se de atos:

- a) Nulos.
- b) Válidos.
- c) Anuláveis.
- d) Irregulares.
- e) inexistentes.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/563304

IDECAN - Ag Fisc (CREF 5)/CREF 5/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

171) Quanto aos atos administrativos, é **correto** afirmar que:

- a) A anulação dos atos administrativos é cabível quando, a despeito de sua legalidade, tais atos não sejam mais de interesse público.
- b) O objeto é um dos elementos de validade do ato administrativo e corresponde às razões de fato e de direito que autorizam a prática do ato.
- c) Uma das espécies de ato administrativo denomina-se ordinatórios e abrangem os atos que dependem de requerimento por parte do cidadão.
- d) Um dos atributos do ato administrativo é a imperatividade, característica pela qual certos atos impõem-se mesmo contra a vontade de seus destinatários.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1102797

IDECAN - Adv (Manhumirim)/Pref Manhumirim/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

172) Acerca da extinção dos atos administrativos, a cassação corresponde

- a) ao cancelamento retroativo do ato administrativo que se torna inoportuno ou inconveniente.
- b) à extinção do ato administrativo pela superveniência de norma jurídica incompatível com aquele.
- c) ao desfazimento do ato administrativo eivado de vício de legalidade ou praticado com abuso de poder.
- d) à retirada do ato administrativo quando o destinatário descumprir condição essencial de sua manutenção.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1105125

IDECAN - Gest (Manhumirim)/Pref Manhumirim/Municipal de Convênio/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

173) Sobre os Atos Administrativos, analise as afirmativas a seguir.

- I. A anulação do ato administrativo tem efeitos retroativos.
- II. Os atos da Administração podem ser revogados pelo Poder Judiciário, no exercício de sua função típica.
- III. Não há limite temporal para a Administração revogar o ato administrativo.

Está(ão) **correta(s)** apenas a(s) afirmativa(s)

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) II e III.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1105130

IDECAN - Gest (Manhumirim)/Pref Manhumirim/Municipal de Convênio/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

174) A doutrina explica que existem várias maneiras de extinção do ato administrativo. Assinale, a seguir, uma hipótese de extinção que **NÃO** configure cumprimento dos efeitos do ato administrativo.

- a) Cassação.
- b) Execução material.
- c) Esgotamento do conteúdo jurídico.
- d) Implemento de condição ou termo.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/428065

IDECAN - Proc (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

175) "Considere que um servidor ocupante de cargo comissionado tenha sido exonerado a pedido, sendo posteriormente condenado à pena de destituição pela prática de falta disciplinar grave." Na hipótese, para transformar o ato de exoneração em ato de destituição, a Administração Pública deve valer-se do instituto da

- a) cassação.
- b) conversão.
- c) caducidade.
- d) convalidação.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/598660

IDECAN - Ag TA (UERN)/UERN/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

176) Acerca da anulação e revogação dos atos administrativos, assinale a afirmativa correta.

- a) A anulação judicial tem efeitos não retroativos no tempo.
- b) O ato de revogação deve ser praticado no prazo de 180 dias.
- c) O Poder Judiciário pode revogar atos da administração pública.
- d) A administração pode anular seus próprios atos administrativos.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/598719

IDECAN - Tec NS (UERN)/UERN/Analista de Sistemas/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

177) "Considere que a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte tenha expedido uma Portaria determinando ponto facultativo em uma sexta-feira em virtude do anúncio de um suntuoso evento na cidade. Dois dias antes, constatando o adiamento do evento, a Universidade revogou o referido ato administrativo." Quanto à situação hipotética narrada, assinale a afirmativa correta.

- a) O ato deveria ter sido anulado, já que a Portaria tornou-se desnecessária, embora válida.
- b) O ponto facultativo passou a ser direito adquirido dos servidores e, por isso, não comportava revogação.
- c) A revogação foi corretamente aplicada, posto que traduz a discricionariedade conferida à Administração.
- d) A Portaria somente poderia ter sido revogada se observado o prazo mínimo de três dias de antecedência.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2638995

IDECAN - Of (CBM PB)/CBM PB/Administrativo/2015

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

178) Nos termos da doutrina do Direito Administrativo, os atos administrativos podem ser anulados, revogados ou convalidados. Assinale a alternativa que apresenta correta associação entre o conceito e a hipótese apresentada.

- a) Anulação: desfazimento de ato administrativo que possui vício quanto ao motivo.
- b) Revogação: desfazimento do ato administrativo praticado com desvio de finalidade.
- c) Convalidação: confirmação do ato administrativo que possui vício quanto ao objeto.
- d) Convalidação temporal: manutenção do ato ilegal se decorridos três anos de sua prática.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3969490

IDECAN - Ana PDC (PROCON RJ)/PROCON RJ/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

179) A convalidação constitui forma de saneamento do ato administrativo, mediante correção de vício sanável, com efeitos retroativos (ex tunc), desde que não haja prejuízo a terceiros nem afronta ao interesse público. Trata-se de manifestação do poder-dever de autotutela da Administração, compatível com os princípios da segurança jurídica e da legalidade. Considerando a teoria das invalidades no Direito Administrativo, assinale a alternativa que indica hipótese juridicamente passível de convalidação.

- a) Atos inexistentes ou nulos de pleno direito, ainda que presentes boa-fé dos destinatários e ausência de prejuízo ao erário.
- b) Atos portadores de vício de competência em razão da matéria, por se tratar de irregularidade meramente formal.
- c) Atos administrativos com vício de finalidade, desde que demonstrada posterior adequação ao interesse público.
- d) Atos administrativos vinculados ou discricionários que apresentem vício de forma essencial, ainda que a formalidade seja elemento indispensável à validade do ato.
- e) Atos administrativos eivados de vício de competência relativa (ratione personae), desde que não se trate de competência exclusiva nem haja vedação legal à delegação.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/598661

IDECAN - Ag TA (UERN)/UERN/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

180) A administração pública pode ratificar atos administrativos que contenham vícios sanáveis. Assinale a alternativa que apresenta um elemento convalidável do ato administrativo.

- a) Sujeito.
- b) Conteúdo.
- c) Finalidade.
- d) Fundamento.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/598721

IDECAN - Tec NS (UERN)/UERN/Analista de Sistemas/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

181) Sobre a possibilidade de a Administração Pública convalidar atos administrativos, assinale a afirmativa correta.

- a) A convalidação dos vícios de motivo e objeto depende do juízo de conveniência e oportunidade.
- b) Para convalidar um ato administrativo com vício quanto à forma, é necessária autorização judicial.
- c) Quando o vício do ato é de finalidade, somente o Tribunal de Contas poderá realizar a convalidação.
- d) A convalidação é permitida quando o ato administrativo possui vício quanto à competência delegável.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3531651

IDECAN - ATAS (SESAP RN)/SESAP RN/Administrativa/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Atos Administrativos

182) Atos com um vício insanável, resultante da ausência de um de seus elementos constitutivos ou defeito substancial em algum deles, que não pode ser convalidado e não pode produzir efeito entre as partes, é um ato

- a) Nulo.
- b) Anulável.
- c) Revogável.
- d) Caduco.
- e) Inexistente.

Gabarito: A

www.teccconcursos.com.br/questoes/3531653

IDECAN - ATAS (SESAP RN)/SESAP RN/Administrativa/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Atos Administrativos

183) Ato administrativo que possui apenas aparência de manifestação de vontade da administração, mas, não se origina de um agente público ou os seus objetos são juridicamente impossíveis, que não produz nenhum efeito e os efeitos já produzidos serão desconstituídos. Nesse sentido, esse ato é denominado de

- a) Anulável.
- b) Caduco.
- c) Anulável.
- d) Convertível.
- e) Inexistente.

Gabarito: E

www.teccconcursos.com.br/questoes/2597288

IDECAN - GCM (Maracanaú)/Pref Maracanaú/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Atos Administrativos

184) Paulo, servidor público, requereu o gozo de 15 (quinze) dias de férias a que tinha direito, sendo que a Administração Pública deferiu apenas 05 (cinco) dias de férias sob a justificativa de que este era o prazo faltante para o referido servidor completar 30 (trinta) dias de férias naquele ano. Posteriormente, antes de Paulo entrar de férias, o chefe da repartição descobriu que, de fato, o servidor público não havia fruído 25 (vinte e cinco) dias de férias naquele ano. Expediu-se administrativamente, então, ato de revogação das férias de 05 (cinco) dias de Paulo e publicou-se outro ato administrativo de concessão de novas férias pelo prazo de 15 (quinze) dias. Com base na situação em questão, assinale a alternativa correta.

- a) O ato administrativo de concessão de novas férias é inválido em razão da falta de motivação.
- b) No caso, todos os atos administrativos expedidos pela Administração Pública são nulos de pleno de direito.
- c) Não era para ter sido revogada a concessão de 05 (cinco) dias de férias, que seria acrescida sem prejuízo ao prazo de 15 (quinze) dias de férias, dada a boa-fé de Paulo.
- d) O ato administrativo de revogação das férias deveria ter sido, na verdade, um ato administrativo de anulação da ilegalidade inicialmente praticada pela Administração Pública.

Gabarito: D

www.teccconcursos.com.br/questoes/1107896

IDECAN - SProc (Manhumirim)/Pref Manhumirim/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Atos Administrativos

185) Sobre Ato Administrativo, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) O tema silêncio administrativo causa divergência na doutrina e na jurisprudência.
- b) O mérito administrativo está nos elementos motivo e objeto dos atos discricionários.
- c) São elementos do ato administrativo: sujeito competente, forma, motivo, objeto e finalidade.
- d) A Administração Pública pode revogar seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais.

Gabarito: D

www.teccconcursos.com.br/questoes/2596594

IDECAN - Asst (CREFITO 8)/CREFITO 8/Administrativo/2013

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Atos Administrativos

186) Acerca dos atos administrativos, assinale a alternativa correta.

- a) Todo ato da Administração Pública é considerado ato administrativo.
- b) Não constituem elementos do ato administrativo o objeto e o motivo.
- c) São praticados no exercício da função administrativa, sob o regime de direito privado, manifestando a vontade do Estado.
- d) Os atos administrativos podem ser classificados, quanto à liberdade de ação, em atos vinculados e atos discricionários.
- e) Consideram-se atributos dos atos administrativos, dentre outros, a presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade e finalidade.

Gabarito: D

www.teccconcursos.com.br/questoes/3643821

IDECAN - Eng (SOP CE)/SOP CE/Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Vinculado e Discricionário

187) Na Administração Pública, o poder vinculado ocorre quando a lei estabelece todos os elementos do ato administrativo, de forma que o agente não possui margem de escolha: deve agir estritamente conforme a norma. Esse tipo de poder se diferencia do poder discricionário, que admite certa liberdade nos critérios de conveniência e oportunidade. Além desses, a Administração exerce outros poderes, como o regulamentar, hierárquico e disciplinar, cada qual com características próprias. Com base nessas informações, é correto afirmar que:

- a) a aplicação de multa a contribuinte prevista expressamente em lei, com valor fixo e prazo determinado, é exemplo típico de poder vinculado.
- b) o poder vinculado permite ao agente público analisar a conveniência da aplicação da penalidade, desde que os elementos do ato estejam definidos em lei.
- c) a nomeação de servidor aprovado em concurso público é exemplo de poder discricionário, pois depende da conveniência da Administração.
- d) o poder regulamentar permite à Administração aplicar sanções administrativas previstas em lei, com liberdade de escolha quanto à penalidade.

- e) o poder hierárquico é exercido quando o agente edita norma infralegal com efeitos externos, complementando a legislação.

Gabarito: A

www.teccursos.com.br/questoes/2764757

IDECAN - Proc Jur (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Vinculado e Discricionário

188) José Afonso da Silva define poderes administrativos como “o conjunto de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins”. Ou seja, para que sejam realizados os objetivos dos Estados é necessário fornecer poderes aos agentes estatais. Sob este conceito, é **correto** afirmar que:

- a) O poder moderador ocorre quando a administração pública não tem margem de liberdade para o seu exercício. Portanto, quando houver uma situação discriminada na lei, o agente público poderá agir.
- b) O poder discricionário surge quando o agente público possui uma certa margem de liberdade no agir. Contudo, a liberdade será dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
- c) O poder discricionário ocorre quando o agente público possui determinada margem legal de liberdade na escolha (conveniência, oportunidade) para o exercício ato administrativo.
- d) O poder discricionário regulamentador dos atos decisórios ocorre quando emanado por ato de autoridade competente, porém se submete aos limites impostos por lei complementar, cuja liberdade será dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Gabarito: C

www.teccursos.com.br/questoes/3064043

IDECAN - TAF (CODATA)/CODATA/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Vinculado e Discricionário

189) Julgue os itens que se seguem:

- I. Francisco foi nomeado para ser assessor de um promotor de justiça.
- II. Joana, servidora estável, recebeu uma licença maternidade.

Estamos diante de atos administrativos:

- a) discricionário e vinculado, respectivamente.
- b) apenas discricionários.
- c) mistos e vinculados, ambos.
- d) vinculado e discricionário, respectivamente.
- e) mistos e discricionários, ambos.

Gabarito: A

www.teccursos.com.br/questoes/2754761

IDECAN - Ana EMQ (INMETRO)/INMETRO/Controle e Execução Interna/2015

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Vinculado e Discricionário

190) Nos termos do conteúdo legislativo sobre licitações e regime estatutário dos servidores federais, assinale a alternativa que aponta um ato administrativo que se classifica como vinculado.

- a) Concessão de licença gestante.
- b) Dispensa de licitação por baixo valor.
- c) Exoneração de ocupante de cargo em comissão.
- d) Dispensa de licitação por calamidade e emergência.
- e) Concessão de licença para tratar de interesses particulares.

Gabarito: A

www.teccursos.com.br/questoes/3502302

IDECAN - Ass Adm (EMPARN)/EMPARN/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

191) Sobre o poder regulamentar, assinale a alternativa correta.

- a) Permite à Administração Pública editar atos normativos primários com força de lei.
- b) É exercido exclusivamente pelo Poder Legislativo para criar leis complementares.
- c) É a prerrogativa da Administração Pública de editar atos normativos secundários para a fiel execução das leis.
- d) Refere-se à capacidade de aplicar sanções disciplinares a servidores públicos.
- e) É o poder de fiscalizar e controlar as atividades econômicas privadas.

Gabarito: C

www.teccursos.com.br/questoes/2828362

IDECAN - AFT (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

192) Relativamente ao Poder Regulamentar, é correto dizer que

- a) visa dar efetividade às leis, sem exceder o conteúdo normativo dessas.
- b) concede ao Poder Executivo o poder de inovar na ordem jurídica através de decreto.
- c) permite a criação de normas de caráter geral e abstrato por meio de regulamentos, a respeito de qualquer tema.
- d) trata-se de uma prerrogativa exclusiva do Poder Legislativo.

Gabarito: A

www.teccursos.com.br/questoes/2525929

IDECAN - Ass (UFBA)/UFBA/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

193) O chamado poder regulamentar é inerente à Administração Pública, sendo imprescindível para criar, de forma autônoma ao Poder Legislativo, direitos e obrigações aos administrados.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/769590

IDECAN - Tec Com Soc (AGU)/AGU/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

194) No âmbito do direito administrativo, existem diversas prerrogativas conferidas ao Estado para fins de consecução do interesse público, como os chamados poderes administrativos. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- a) O poder regulamentar é uma mera prerrogativa, podendo não ser exercido pelo seu titular.
- b) O poder disciplinar implica a competência da autoridade administrativa para investigar e aplicar sanções penais.
- c) Os poderes administrativos estão sempre vinculados aos termos da lei, não comportando discricionariedade.
- d) A irrenunciabilidade é uma característica dos poderes administrativos.
- e) Os poderes administrativos, na clássica divisão proposta por Montesquieu, acabam se confundindo com os próprios Poderes do Estado.

Gabarito: D

www.teconconcursos.com.br/questoes/3334190

IDECAN - Ag FEA (ADAGRI)/ADAGRI/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

195) Poder conferido ao administrador para distribuição e escalonamento das funções dos órgãos públicos, para ordenar e rever a atuação dos agentes públicos e estabelecer relação de subordinação. Nesse sentido, o texto refere-se ao poder administrativo denominado

- a) Poder Regulamentar.
- b) Poder de Polícia.
- c) Poder Disciplinar.
- d) Poder Hierárquico.

Gabarito: D

www.teconconcursos.com.br/questoes/3502304

IDECAN - Ass Adm (EMPARN)/EMPARN/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

196) Acerca do poder hierárquico, assinale a alternativa correta.

- a) Autoriza a Administração Pública a organizar sua estrutura interna, distribuir competências e controlar a atuação de seus agentes.
- b) É exclusivo do Poder Legislativo para fiscalizar atos do Executivo.
- c) Permite à Administração Pública aplicar sanções penais a seus servidores.
- d) É o poder de comandar instâncias superiores.
- e) É o poder de intervir na economia para regular preços e serviços.

Gabarito: A

www.teconconcursos.com.br/questoes/3270376

IDECAN - Adv (PB Saúde)/PB Saúde/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

197) O Poder Hierárquico tem como objetivo propiciar, à luz dos princípios constitucionais e diretrizes legais, a organização, orientação, fiscalização e correção das atividades exercidas pelos órgãos vinculados. Conforme ensina HELY LOPES MEIRELLES (Direito Administrativo Brasileiro, RT, 15ª edição, p. 100/101): "O Poder Hierárquico tem por objetivo ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas, no âmbito interno da Administração Pública (...) Dele decorrem faculdades implícitas para o superior, tais como a de dar ordens e fiscalizar o seu cumprimento, a de delegar e avocar atribuições, e a de rever os atos dos inferiores (...) Fiscalizar é vigiar permanentemente os atos praticados pelos subordinados, com o intuito de mantê-los dentro dos padrões legais e regulamentares instituídos para cada atividade administrativa." Sendo assim, quanto às características inerentes ao Poder Hierárquico, aquela que trata da transferência de determinada atribuição a pessoa de hierarquia igual ou inferior, a fim de buscar melhor realização da atividade administrativa, está corretamente esposada apenas em:

- a) Delegação.
- b) Determinação.
- c) Divisão.
- d) Devocação.
- e) Derrogação.

Gabarito: A

www.teconconcursos.com.br/questoes/2828360

IDECAN - AFT (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

198) Dentro do contexto de Poderes Administrativos, o Poder Hierárquico permite que a Administração Pública organize suas funções e fiscalize seus subordinados. Sobre o Poder Hierárquico, é correto afirmar que ele

- a) permite que a administração aplique sanções disciplinares, sem exceção, a qualquer nível hierárquico.
- b) não abrange a possibilidade de avocar competências de um inferior, pois estas são estritamente definidas por lei.
- c) envolve apenas a ordenação e a revisão da atuação dos inferiores, sem qualquer possibilidade de delegação.
- d) permite a delegação e a avocação de competências, respeitadas as proibições legais.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2202183

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Oficial de Justiça e Avaliador/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

199) Quanto ao poder hierárquico exercido pelo administrador público, assinale a alternativa correta.

- a) O poder hierárquico concede à autoridade hierarquicamente superior prerrogativas ilimitadas.
- b) O poder hierárquico concede à autoridade hierarquicamente superior prerrogativas à margem da lei.
- c) O poder hierárquico concede à autoridade hierarquicamente superior prerrogativas de descumprir ordens das autoridades superiores.
- d) O poder hierárquico concede à autoridade hierarquicamente superior prerrogativas de punir servidores sem que exista processo administrativo e sem observância do devido processo legal.
- e) O poder hierárquico concede à autoridade hierarquicamente superior prerrogativas de exercer determinadas competências hierárquicas sempre com a observância da lei.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2525928

IDECAN - Ass (UFBA)/UFBA/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

200) Sob a perspectiva do poder hierárquico, não é possível que agentes do baixo escalão abusem do poder.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado
